

श्री विशेष अदालत, काठमाडौं समक्ष पेस गरेको

आरोप-पत्र

२०८१/०८२ सालको नम्बर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौंका अनुसन्धान अधिकृत त्रय दिपेश जोशी, सन्त कुमार महर्जन र प्रदिप महतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार.....१

वादी

विरुद्ध

१. जिल्ला तनहुँ शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नं.३ स्थायी वतन भई हाल जिल्ला काठमाण्डौं, काठमाण्डौं महानगरपालिका वडा नं.३१ शान्तिनगर अस्थायी वतन भएका डोलिरमण पौडेलको नाति योगराज पौडेलको छोरा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक वर्ष ४४ का सुनिल पौडेल (ना.प्र.नं.२०६७, तनहुँ, सम्पर्क नं.९८५१३३९९९९).....१

प्रतिवादी

२. Mysuru, Karnatka, India स्थायी वतन भएका Kumaraswamy को छोरा F5 को नेपालका लागि प्रतिनिधि (तत्कालीन् Business Head (North)) वर्ष ४५ का भारतीय नागरीक **Deepak Anand (दिपक आनन्द)** (Passport No. Z4362932/India र K9838300/India, Date of Birth: 27 August 1979) Mobile Number: 919971766006).....१

मुद्दा: घुस रिसवत लिई दिई भ्रष्टाचार गरेको।

१. मुद्दाको बेहोरा:-

(क) बेनामी उजुरी/निवेदन:-

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता हुन आएको (उजुरी दर्ता नं. ८०८१८-०५१८४२, मिति २०८०।११।१० गते) राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रद्वारा आ.व.२०७४।७५ मा आह्वान गरेको बोलपत्र NITC/G/NCB-7-074/75 Supply, Delivery and Installation of Security Appliances and

Network Equipment मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल समेतले नेपाल सरकारलाई हानी हुने गरी ठेक्का प्रदान गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी/निवेदन।

(ख) राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सिंहदरवारको पत्र:-

यस सरकारी एकिकृत डाटा केन्द्रमा नेपाल सरकारका महत्वपूर्ण विद्युतीय सेवाहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक Application तथा सोसँग सम्बन्धित सर्भर स्टोरेजहरू होस्ट भएको तथा सो संवेदनशील प्रणाली तथा डाटालाई सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक सुरक्षा तथा नेटवर्कको पुर्वाधार यस केन्द्रले व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अनुसार नै नभएकाले आवश्यक Security Appliance तथा Network उपकरण खरिद गर्न Electronic Bids मार्फत IFB No. NITC/G/NCB-7-074/075 Invitation for electronic Bids for the Supply, Delivery and Installation of Security Appliance and Network Equipment कार्यको बोलपत्र आह्वान भएको। सो बोलपत्र कागजात तयार गर्दा माग गरिएको उपकरणहरूसँग मिल्दो जुल्दो कार्य गरेको र विगतको अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यहोरा Qualification Criteria मा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को परिच्छेद ४ को नियम २५ तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट जारी गरिएको Standard Bidding Document अनुसार नै गरिएको भन्ने समेत व्यहोराको च.नं.६५२ मिति २०७५।०३।०६ गतेको पत्रसाथ संलग्न कागजातहरू।

(ग) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको पत्र:-

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले आ.व.०७४/७५ मा खरिद गरेका सर्भर उपकरण, ओराकल डाटावेश, इमेल सर्भर समेतको खरिदमा अनियमितता भएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयबाट भएको छानविन, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रसँगको छलफल एवं सम्बन्धित कागजातहरूको अध्ययनबाट प्राप्त छानविन प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले उक्त खरिद कार्य गर्नु अगाडि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएको र खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम E-Tender प्रणालीबाट गरिएको देखिन्छ साथै प्रस्तुत खरिद कार्य ऐन नियमानुसार नै भएको छानविन समितिको निष्कर्ष भएको भन्ने समेत व्यहोराको च.नं. २३३ मिति २०७५।५।२५ पत्रसाथ संलग्न कागजातहरू।

(घ) आयोगको महाशाखा नं.६ को पत्र:-

मिति २०८०/१०/१० मा पक्राउ परेका राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक एवम् नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरीहरूको अनुसन्धानका क्रममा निज बस्ने घरकोठा खानतलासी गर्दा निजको बेडरुम रहेको कोठाबाट बरामद भई आएको Dell कम्पनीको ल्यापटपलाई सङ्केत 'F' राखी यस आयोगको च.नं.३९६९१ मिति २०८०/१०/१६ को पत्रसाथ नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग, डिजिटल फरेन्सिक ल्याब, नक्साल काठमाडौँमा पठाइएकोमा सो ल्याबको च.नं.५४१ मिति २०८०/१०/२५ को पत्रसाथ प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनको डि.एफ.एल. केश नं.७०४ एक्जिबिट नम्बर

'F' को प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गर्दा IMEI 353957100873185 भएको iPhone 11 Promax मोबाईल डिभाईसको व्याकअप रहेको सो Dell ल्यापटपको Chat preview report भित्र रहेको iOS WhatsApp Messages-02-Feb-20 2-16-49.000PM(1).html फाईल भित्र मोबाईल नम्बर 919971766006 भएका दिपक आनन्द भन्ने विदेशी व्यक्तिसँग निज सुनिल पौडेलले बोलपत्र नं. NITC/G/NCB-7-074/75 Supply, Delivery and Installation of Security Appliance and Network Equipment को ठेक्कामा मिलेमतो गरी कमिशनको मोलतोल गरेको च्याट फेला परेकाले ३०१ पृष्ठ रहेको उक्त च्याटवार्तालापको २३.२ MB को सफ्टकपि सिल्भर कलरको 32 GB को SanDisk पेनड्राईभमा राखी तथा उक्त च्याट वार्तालाप ३०१ पृष्ठको प्रिन्टकपि समेत यसै पत्रसाथ पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको च.नं. ५६६४६, मिति २०८१।०१।०३ गतेको पत्रसाथ संलग्न उल्लेखित च्याट वार्तालाप संलग्न रहेको पत्र।

प्रतिवादी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल (Local User) र प्रतिवादी Deepak Anand (919971766006(Deepak Ananda)) बीच भएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट २०७४/०७५ मा टेण्डर आह्वान गरेको NITC/G/NCB-7-074/75 Supply, Delivery and Installation of Security Appliances and Network Equipment ठेक्कासँग सम्बन्धित iSO WHATSAPP MESSAGE को च्याट वार्तालापको सारसंक्षेप निम्नानुसार रहेको देखिन्छ।

१. मिति 27-Mar-18 6:07:14 PM देखि 27-Mar-18 6:08:27 मा गरेको WhatAPP Message को संवाद:-

WhatsApp Message	नेपालीमा विवरण
Local User 27-Mar-18 6:07:14.468 PM Aba I also need quotation from 3 companies as a basis of cost estimate	अब ३ कम्पनीको हाम्रो cost estimate अनुसारको quotation चाहियो,
Local User 27-Mar-18 6:07:26.066 PM And*	
919971766006 (Deepak Ananda) 27-Mar-18 6:08:24.000 PM Sure sir, thanks	हुन्छ
919971766006 (Deepak Ananda) 27-Mar-18 6:08:27.000 PM Will do	गर्छु

२. मिति 28-Mar-18 8:57:33 PM देखि 28-Mar-18 9:01:55 PM मा गरेको WhatAPP

Message को संवाद:-

WhatsApp Message					नेपालीमा विवरण																																																							
✓ Received 919971766006 (Deepak Ananda) 28-Mar-18 8:57:33.000 PM Working on the quote, please confirm if the BoM looks ok.					Quote मा काम गर्दै छु, BoM (Bill of Material) ठिक छ भने, Confirm गर्नु																																																							
✓ Received 919971766006 (Deepak Ananda) 28-Mar-18 8:58:30.000 PM <table><tr><th>S.No</th><th>Description</th><th>Qty</th><th>Unit Price</th><th>Total (USD)</th></tr><tr><td>1</td><td>Application Load Balancer with Web Application Firewall and Bandwidth Manager with one year Support for DRC</td><td>2</td><td>125,000</td><td>250,000</td></tr><tr><td>2</td><td>DNS Firewall with One Year Support for DRC</td><td>2</td><td>100,000</td><td>200,000</td></tr><tr><td>3</td><td>Web Proxy for 100-249 users with One Year Support and Subscription for DRC</td><td>2</td><td>25,000</td><td>50,000</td></tr><tr><td>4</td><td>E-mail Security for 100-249 Users with One Year Support and Subscription for DRC</td><td>2</td><td>20,000</td><td>40,000</td></tr><tr><td>5</td><td>Secure Remote Access for 100-249 users with 1 year of support and subscription for DRC and GIDC</td><td>4</td><td>20,000</td><td>80,000</td></tr><tr><td>6</td><td>Next Generation Firewall with IPS and Advanced Threat Protection with 1 year of support and subscription for DRC</td><td>2</td><td>100,000</td><td>200,000</td></tr><tr><td>7</td><td>Gateway router with 10G of throughput with GE ports with 1 year of support and subscription for DRC</td><td>2</td><td>150,000</td><td>300,000</td></tr><tr><td>8</td><td>48 port 1G/10G base-T switch for DRC with 1 Year of support and Subscription for DRC</td><td>4</td><td>25,000</td><td>100,000</td></tr><tr><td>9</td><td>End point antimalware software for servers with 1 year of support and subscription for DRC</td><td>15</td><td>2000</td><td>30,000</td></tr><tr><td colspan="3">Total Value</td><td></td><td>1,250,000</td></tr></table>					S.No	Description	Qty	Unit Price	Total (USD)	1	Application Load Balancer with Web Application Firewall and Bandwidth Manager with one year Support for DRC	2	125,000	250,000	2	DNS Firewall with One Year Support for DRC	2	100,000	200,000	3	Web Proxy for 100-249 users with One Year Support and Subscription for DRC	2	25,000	50,000	4	E-mail Security for 100-249 Users with One Year Support and Subscription for DRC	2	20,000	40,000	5	Secure Remote Access for 100-249 users with 1 year of support and subscription for DRC and GIDC	4	20,000	80,000	6	Next Generation Firewall with IPS and Advanced Threat Protection with 1 year of support and subscription for DRC	2	100,000	200,000	7	Gateway router with 10G of throughput with GE ports with 1 year of support and subscription for DRC	2	150,000	300,000	8	48 port 1G/10G base-T switch for DRC with 1 Year of support and Subscription for DRC	4	25,000	100,000	9	End point antimalware software for servers with 1 year of support and subscription for DRC	15	2000	30,000	Total Value				1,250,000	माथि उल्लेखित संवादमा कुराकानी भए बमोजिम दिपक आनन्दले सुनिल पौडेललाई पठाएको BoM (Bill of Material).
S.No	Description	Qty	Unit Price	Total (USD)																																																								
1	Application Load Balancer with Web Application Firewall and Bandwidth Manager with one year Support for DRC	2	125,000	250,000																																																								
2	DNS Firewall with One Year Support for DRC	2	100,000	200,000																																																								
3	Web Proxy for 100-249 users with One Year Support and Subscription for DRC	2	25,000	50,000																																																								
4	E-mail Security for 100-249 Users with One Year Support and Subscription for DRC	2	20,000	40,000																																																								
5	Secure Remote Access for 100-249 users with 1 year of support and subscription for DRC and GIDC	4	20,000	80,000																																																								
6	Next Generation Firewall with IPS and Advanced Threat Protection with 1 year of support and subscription for DRC	2	100,000	200,000																																																								
7	Gateway router with 10G of throughput with GE ports with 1 year of support and subscription for DRC	2	150,000	300,000																																																								
8	48 port 1G/10G base-T switch for DRC with 1 Year of support and Subscription for DRC	4	25,000	100,000																																																								
9	End point antimalware software for servers with 1 year of support and subscription for DRC	15	2000	30,000																																																								
Total Value				1,250,000																																																								
✓ Delivered Local User 28-Mar-18 9:01:55.220 PM Need to increase the price of DNS firewall above 175K and Ned to decrease the cost of switch and routers and make it 1.2M					1.2M (USD12,00,000) बनाउन DNS Firewall को मुल्य 175,000 अमेरिकी डलर भन्दा माथि बढाउने र Switch र routers को cost घटाउनुपर्छ																																																							

३. दिपक आनन्दले 29-Mar-18 1:06:36 PM मा WhatsApp Massage मार्फत पठाएको Bill of Material (BoM):-

919971766006 (Deepak Ananda)				✓ Received 29-Mar-18 1:06:36.000 PM
S.No	Description	Qty	Unit Price	Total (USD)
1	Application Load Balancer with Web Application Firewall and Bandwidth Manager with one year Support	2	1,75,000	3,50,000
2	DNS Firewall with One Year Support	2	1,60,000	3,20,000
3	Web Proxy for 100-249 users with One Year Support and Subscription	2	25,000	50,000
4	E-mail Security for 100-249 Users with One Year Support and Subscription	2	25,000	50,000
5	Secure Remote Access for 100-249 users with 1 year of support and subscription	4	25,000	1,00,000
6	Next Generation Firewall with IPS and Advanced Threat Protection with 1 year of support and subscription	2	70,000	1,40,000
7	Gateway router with 10G of throughput with GE ports with 1 year of support and subscription	2	63,000	1,26,000
8	48 port 1G/10G base-T switch for DRC with 1 Year of support and Subscription	4	15,000	60,000
9	End point antimalware software for servers with 1 year of support and subscription	50	80	4,000
Total Value				12,00,000

४. 09-May-18 10:24:58 AM मा सुनिल पौडेलले Correction गरी दिपक आनन्दलाई WhatsApp Massage मार्फत पठाएको Images :-

Commercial Proposal			
Account: National Information Technology Centre Attention : Address: Singhdurbar, Kathmandu Email: info@nitc.gov.np EndUser:		Quotation Date: March 29, 2018 Quotation Valid Until: April 5, 2018 Annual Support: Yes	
Product Description	Users	Unit Price (USD)	Total (USD)
Application Load Balancer with Web Application Firewall and Bandwidth Manager with one year Support	2	1,35,000.00	2,70,000.00
DNS Firewall with one year Support	2	80,000.00 12,500.00	1,60,000.00
Web Proxy for 100-249 users with one year support and subscription	2	43,000.00	86,000.00
E-mail security for 100-249 users with one year support and subscription	2	43,000.00	86,000.00
Secure remote access for 100-249 users with one year support and subscription	4	43,000.00	1,72,000.00
Next generation Firewall with IPS and Advanced Threat Protection with one year support and subscription	2	86,000.00 81,000.00	1,72,000.00
Gateway router with 10G of throughput with GE ports with one year support and subscription	2	1,07,500.00 71,000.00	2,15,000.00
48 port 1G/10G base-T switch for DRC with one year support and subscription	4	31,000.00 18,000.00	1,24,000.00
End point antimalware software for servers with one year support and subscription	50	85.00	4,250.00
Total			12,89,250.00
Contact Information: Prashanth G InstaSafe Technologies Pvt Ltd CA Site no 1, GINSERV, Kodihalli, HAL 3rd Stage, Bangalore - 560008 Phone: 8880220044 prashanth@instasafe.com Cell: +91-9845775061		Terms & Conditions 1. Payment : 100 % advance along with purchase order. 2. Taxes : GST @ 18% applicable at the time of billing GST No: 29AADCI0935N1Z8 SAC code: 998313 3. Delivery : Online delivery within 4-6 weeks of receiving the complete order. 4. Implementation: One time installation and deployment charges are applicable. 5. Price: Quoted is the Net-remittance value to InstaSafe.	

५. 05-Apr-18 2:14:34 PM देखि 5-Apr-18 2:17:01 (बि.सं. २०७४।१२।२२) मा गरेको

WhatAPP Message को संवाद :-

WhatsApp Message	नेपालीमा विवरण														
✓ Received 05-Apr-18 2:14:34.000 PM 919971766006 (Deepak Ananda) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Description</th><th>Value (USD)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F5</td><td>400</td></tr> <tr> <td>Cisco</td><td>400</td></tr> <tr> <td>Instasafe</td><td>25</td></tr> <tr> <td>Thakral Margin</td><td>100</td></tr> <tr> <td>Consulting Fee</td><td>275</td></tr> <tr> <td></td><td>1200</td></tr> </tbody> </table>	Description	Value (USD)	F5	400	Cisco	400	Instasafe	25	Thakral Margin	100	Consulting Fee	275		1200	ठेक्का बापत F5, Cisco र Instasafe ले पाउने रकम, नेपालका तर्फबाट बोलपत्रमा भाग लिने कम्पनी Thakral को Margin र Consulting fee भनेर रकमको बाँडफाँड गरेको तालिका।
Description	Value (USD)														
F5	400														
Cisco	400														
Instasafe	25														
Thakral Margin	100														
Consulting Fee	275														
	1200														
✓ Received 05-Apr-18 2:14:57.000 PM 919971766006 (Deepak Ananda) Please find the calculation	दिपक आनन्दले उल्लेखित तालिका अनुसारको Calculation हेर्न भनेको,														
✓ Received 05-Apr-18 2:15:53.000 PM 919971766006 (Deepak Ananda) I will send the Thakral proposal	दिपक आनन्दले उक्त माथि उल्लेखित तालिका बमोजिमको प्रस्ताव Thakral One Nepal Pvt. Ltd. लाई पठाउने कुरा गरेको,														
✓ Received 05-Apr-18 2:17:01.000 PM 919971766006 (Deepak Ananda) Consulting fee if your money.	Consulting fee भन्नाले तपाईं (सुनिल पौडेल) को रकम हो भनी स्पष्ट पारेको,														

६. 05-Apr-18 2:17:40 PM देखि 5-Apr-18 2:18:00 मा गरेको WhatAPP Message को संवाद :-

WhatsApp Message	नेपालीमा विवरण
Local User 05-Apr-18 2:17:40.973 PM ✓ Delivered But that figure was when we made 0.8 Million project	उक्त Consulting Fee को बापत पाउने भनिएको रकम २७५ हजार अमेरिकी डलर, ०.८ मिलियन अमेरिकी डलरको लागतको ठेकामा पाउनुपर्ने रकम हो र अब १.२ मिलियन अमेरिकी डलरको ठेकामा समेत एकै परिमाणको घुस रिसवत बापतको रकम २७५ हजार अमेरिकी डलर भएकोले द्विविधामा परेको छु।
Local User 05-Apr-18 2:17:54.012 PM ✓ Delivered And now we are making 1.2..	
Local User 05-Apr-18 2:18:00.663 PM ✓ Delivered I'm confused	

७. मिति 05-Apr-18 11:54:40 PM देखि 6-Apr-18 7:29:24 मा गरेको WhatAPP Message को संवाद :-

WhatsApp Message	नेपालीमा विवरण
919971766006 (Deepak Ananda) 05-Apr-18 11:54:40.000 PM ✓ Received The best at this stage is that I further discount F5 components to round off your consulting share to 300K.	Cisco का उपकरणमा discount गरी दिपक आनन्दले सुनिल पौडेललाई ३०० हजार अमेरिकी डलरसम्म दिन सक्ने भनेको,
919971766006 (Deepak Ananda) 05-Apr-18 11:55:54.000 PM ✓ Received You also need to consider Cisco BoM is enterprise class with advanced HIPS.	Cisco को BoM आधुनिक HIPS सहितको उच्च गुणस्तरको रहेको बारेमा समेत सोच्नु पर्ने भनेर सुनिल पौडेललाई सम्झाएको,
Local User 06-Apr-18 7:29:24.286 AM ✓ Delivered Hi Deepak! Sry couldn't receive your call last night. Now I'm off the meeting for the same. Will share you the development after it. But it seem difficult to go with Cisco products in such a low margin, in worst cas scenario we may need to go for ONLY security products without Cisco. Will confirm our opinion after the meeting.	सुनिल पौडेलले यति थोरै margin मा Cisco को product खरिद गर्न गाह्रो भएको छ। यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा Cisco बिनाको Security Products मात्र खरिद गर्दा ठीक होला। मिटिङ पछि हाम्रो धारणा conform गरौंला भनेको देखिन्छ।

८. मिति ०६-Apr-१८ १०:१०:२८ AM देखि ०६-Apr-१८ १०:१२:५१ AM (बि.सं. २०७४।१२।२३) मा गरेको WhatsApp Message को संवाद :-

WhatsApp Message	नेपालीमा विवरण
919971766006 (Deepak Ananda) ✓ Received 06-Apr-18 10:10:28.000 AM I would suggest, before you finalize let me know the expectation.	दिपक आनन्दले सुनिल पौडेललाई तपाईंको Expected रकम कति हो भनी सोधेको,
919971766006 (Deepak Ananda) ✓ Received 06-Apr-18 10:10:36.000 AM I will work on the same & then you decide.	सुनिल पौडेलसँग दिपक आनन्दले तपाईंको निर्णय बमोजिम नै गर्ने छु भनेको,
919971766006 (Deepak Ananda) ✓ Received 06-Apr-18 10:12:50.000 AM For Example: You expect 300K-350K OR 400K	जस्तो कि तपाईं US\$300,000-350,000 अर्थात US\$400,000 मध्ये कति expect गर्नु हुन्छ?
919971766006 (Deepak Ananda) ✓ Received 06-Apr-18 10:12:51.000 AM Accordingly I will work, if you are convinced go ahead or drop it.	सोही अनुसार म कार्य गर्छु, तपाईं सहमत हुनुहुन्छ भने अगाडि बढ्नु, नत्र रोक्ने भनी दिपक आनन्दले सुनिल पौडेललाई भनेको,

९. मिति ०६-Apr-१८ १२:५९:४५ PM मा गरेको WhatsApp Message को संवाद :-

WhatsApp Message	नेपालीमा विवरण
Local User ✓ Delivered 06-Apr-18 12:59:45.390 PM Hi! Deepak, talked with stakeholders, it is very difficult to work in 300k ... let's make it for 400K and size project accordingly. Thanks!	सरोकारवालासँग कुरा गरेँ, ३००K मा काम गर्न गाह्रो हुने भएकाले ४००K चाहिने र आयोजनाको आकारलाई समेत यहि अनुसार बनाऔं,

१०. मिति 07-Apr-18 6:41:51 PM देखि 7-Apr-18 7:16:58 (बि.सं. २०७४।१२।२४) मा
गरेको WhatAPP Message को संवाद :-

WhatsApp Message	नेपालीमा विवरण														
✓ Received 07-Apr-18 6:41:51.000 PM 919971766006 (Deepak Ananda) I tried to match 400K as per your asked price, but the Cisco BoM will be become very basic.	तपाईंले भनेजस्तै 400,000 अमेरिकी डलर पुर्याउन कोशिस गरेको छु तर Cisco को उपकरण सामान्य खालको मात्र हुन जाने,														
✓ Received 07-Apr-18 6:41:51.000 PM 919971766006 (Deepak Ananda) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Description</th><th>Value (USD)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F5</td><td>400</td></tr> <tr> <td>Cisco</td><td>300</td></tr> <tr> <td>Instasafe</td><td>25</td></tr> <tr> <td>Thakral Margin</td><td>100</td></tr> <tr> <td>Consulting Fee</td><td>375</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>1200</td></tr> </tbody> </table>	Description	Value (USD)	F5	400	Cisco	300	Instasafe	25	Thakral Margin	100	Consulting Fee	375	Total	1200	सुनिल पौडले प्राप्त गर्ने घुस रिसवत बापतको रकम सहितको विभिन्न Security Appliances र Network Equipment को बाँडफाँड। जसमा घुस रिसवतको रकमलाई Consulting Fee भनिएको छ।
Description	Value (USD)														
F5	400														
Cisco	300														
Instasafe	25														
Thakral Margin	100														
Consulting Fee	375														
Total	1200														
✓ Received 07-Apr-18 6:42:45.000 PM 919971766006 (Deepak Ananda) If you consider 375K, I will ensure next deal of Zimbra - will compensate 25K.	३७५ हजार अमेरिकी डलरमा चित्त बुझाउने हो भने अर्को Zimbra को ठेक्काबाट २५ हजार अमेरिकी डलर पुर्ती गरौंला														
✓ Received 07-Apr-18 6:45:10.000 PM 919971766006 (Deepak Ananda) Our intent is to ensure there is no question on the solution & justify the cost spent.	आपूर्ति भएका सामग्रीमा कुनै प्रश्न नहुनु र खर्चको न्यायोचित हुनु नै हाम्रो आशय रहेको														
✓ Received 07-Apr-18 6:45:24.000 PM 919971766006 (Deepak Ananda) If you are ok, i will submit the Specs by tomorrow.	यदि तपाईंलाई ठिक छ भने भोलि Specs पठाउँछु।														
✓ Delivered 07-Apr-18 7:16:58.683 PM Local User Sounds okay..for the quotation .. to make cost estimate pls increase the amount of f5 and make Cisco price as realistic as possible.. can increase price of instasafe though.	ठीक छ तर Quotations को लागि F5 को उपकरणहरूको रकम बढाउनु पर्छ र Cisco को मुल्य वास्तविक होस् र instasafe को पनि मुल्य बढाउन सकिन्छ।														

११. मिति 13-Apr-18 6:39:25 PM देखि 13-Apr-18 6:40:05 PM मा गरेको WhatAPP

Message को संवाद :-

WhatsApp Message	नेपालीमा विवरण
✓ Received 919971766006 (Deepak Ananda) 13-Apr-18 6:39:25.000 PM I am in Kathmandu on Sunday.	म आइतबार काठमाडौंमा हुनेछु।
✓ Received 919971766006 (Deepak Ananda) 13-Apr-18 6:40:05.000 PM Hopefully I land to see the advertisement.	म सूचना प्रकाशन हेर्नकै लागि आएको हो।

१२. मिति 16-Apr-18 5:03:12 PM देखि 17-Apr-18 10:16:38 मा गरेको WhatAPP

Message को संवाद :-

WhatsApp Message	नेपालीमा विवरण
✓ Received 919971766006 (Deepak Ananda) 15-Apr-18 8:35:31.000 AM 4. Bidder should have prior experience of supplying of minimum one network and security project worth of 1 million USD or equivalent Nepalese Rupees	दिपक आनन्दले बोलपत्रदाताको Qualification Criteria तयार गरेको यो अनुसार राख्नु भनेर भन्छन्। Qualification Criteria मा कति वर्ष भन्ने खुलेको देखिन्न।
✓ Received 919971766006 (Deepak Ananda) 15-Apr-18 8:35:32.000 AM Vendor should have prior experience of Installation/support of the similar project and should have one project of installation/support worth of USD300,000 or equivalent. Bidder should submit the PO/ contract copy as Evidence.	
✓ Received 919971766006 (Deepak Ananda) 15-Apr-18 8:35:53.000 AM Sir, as discussed please find the revised clause.	
✓ Received 919971766006 (Deepak Ananda) 15-Apr-18 8:36:15.000 AM We have cut the sentence into 2 to avoid confusion.	
✓ Delivered Local User 15-Apr-18 8:54:37.037 AM In last 3 years?	

Local User ✓ Delivered 15-Apr-18 8:54:48.426 AM In last two years?	सुनिल पौडेलले अधिल्लो कति वर्षको अनुभव ३ वर्ष, २ वर्ष कति राख्ने हो भनी सोध्छन्।
Local User ✓ Delivered 15-Apr-18 9:01:36.394 AM 4. Bidder should have prior experience of supplying of minimum one network and security project worth of 1 million USD or equivalent Nepalese Rupees in last three years.	
Local User ✓ Delivered 15-Apr-18 9:02:03.514 AM Vendor should have prior experience of Installation/support of the similar project and should have one project of installation/support worth of USD300,000 or equivalent in last two years. Bider should submit the PO/contract copy as Evidence.	
919971766006 (Deepak Ananda) ✓ Received 15-Apr-18 9:04:51.000 AM Sir, let me check	सर म चेक गर्छु। वर्ष कि भन्ने बारेमा म confirm गर्छु। यसलाई खुला राख्न मिल्छ? Thakral ले 1M Products र 300 Services Order कहिले पाएको हो, जाँच गर्दै छु,
919971766006 (Deepak Ananda) ✓ Received 15-Apr-18 9:05:24.000 AM Bider should submit the PO/contract copy as Evidence.	
919971766006 (Deepak Ananda) ✓ Received 15-Apr-18 9:05:39.000 AM Number of years I will confirm.	
919971766006 (Deepak Ananda) ✓ Received 15-Apr-18 9:22:33.000 AM Number of years can be kept open ended?	
919971766006 (Deepak Ananda) ✓ Received 15-Apr-18 9:23:02.000 AM However I am checking when Thakral get 1M Product and 300K Services Order.	
Local User ✓ Delivered 15-Apr-18 9:24:15.055 AM Okay will keep it open	ठिक छ । यसलाई खाली नै राखौं।

१३. मिति 16-Apr-18 5:03:12 PM देखि 17-Apr-18 10:16:38 मा गरेको WhatAPP

Message को संवाद :-

WhatsApp Message	नेपालीमा विवरण
919971766006 (Deepak Ananda) ✓ Received 16-Apr-18 5:03:12.000 PM Sir, one question.	
919971766006 (Deepak Ananda) ✓ Received 16-Apr-18 5:04:14.000 PM What's the NRP value including VAT approved for this project.	यो ठेक्काको भ्याट सहितको नेपाली कति रकम हो?
919971766006 (Deepak Ananda) ✓ Received 16-Apr-18 5:06:01.000 PM I have got free from Thakral, all on track.	यसमा Thakral ले मलाई सबै जिम्मा दिएको छ,
Local User ↗ Delivered 16-Apr-18 5:06:41.882 PM Great	
Local User ↗ Delivered 16-Apr-18 5:07:02.465 PM It is 14.50 corre NPR including VAT	भ्याट सहितको १४.५ करोड रुपैयाँ
919971766006 (Deepak Ananda) ✓ Received 16-Apr-18 5:11:46.000 PM Then you have not included Duty, Banking, Insurance & Custom clearance charges.	त्यसो भए Duty, Banking, Insurance and Custom Clearance charges समावेश गर्नु भएको छैन
919971766006 (Deepak Ananda) ✓ Received 16-Apr-18 5:14:27.000 PM I just completed the NPR Calculation for 1.2M, it lands to 16Cr.	मैले १२ करोड रुपैयाको Calculation पुरा गरेको छु, यो १६ करोड रुपैया सम्म

919971766006 (Deepak Ananda) 16Cr including VAT ✓ Received 16-Apr-18 5:15:29.000 PM	पुग्छ ।
Local User Hi! Deepak, Any update abt th calculations? I'need to attend meeting @ Ministry and will be available for call only after 1PM. Thanks! ✓ Delivered 17-Apr-18 10:05:45.969 AM	यो हिसाव किताबमा केहि अद्यावधित भएको छ? मैले मन्त्रालयमा meeting attend गर्नुछु, म दिउँसो १ बजे पछि मात्र उपलब्ध हुनेछु ।
919971766006 (Deepak Ananda) Morning sir, I am meeting Thakral for this calculation at 12.30pm. ✓ Received 17-Apr-18 10:15:59.000 AM	म Thakral सँग उक्त calculation को लागि दिउँसो १२.३० बजे भेट्दै छु ।
919971766006 (Deepak Ananda) I spoke other partner, I have some calculation to question Thakral. ✓ Received 17-Apr-18 10:16:38.000 AM	मैले अर्को partner सँग कुरा गरेको छु, Thakral सँग प्रश्न गर्न मसँग केही calculation छन् ।

१४. मिति 17-Apr-18 1:03:56 PM देखि 17-Apr-18 1:04:10 PM (बि.सं.

२०७५।०१।०४) मा गरेको WhatAPP Message को संवाद :-

WhatsApp Message	नेपालीमा विवरण
919971766006 (Deepak Ananda) Your value will be 350K instead of 375K. ✓ Received 17-Apr-18 1:03:56.000 PM	तपाईंले 375K नभई 350K (US\$350,000) रकम पाउनुहुनेछ,
919971766006 (Deepak Ananda) Thakral margin will be 85K instead of 100K. ✓ Received 17-Apr-18 1:04:10.000 PM	Thakral को Margin 100K नभई 85K (US\$85,000) हुनेछ ।

१५. मिति 03-May-18 6:42:38 PM देखि 5-May-18 4:20:19मा गरेको WhatAPP

Message को संवाद :-

WhatsApp Message		नेपालीमा विवरण														
Local User Hi! Deepak, 50K seduction is too much for me to accomodate. So we may need to drop one line item preferably one quantity of Cisco ASA. You can check with Cisco for the new discount level after deducting one line item from it.		दिपक! यसरी 50K नै घटाउँदा गाह्रो हुन्छ, त्यसैले Cisco को item बाट One quantity घटाउनुपर्ने हुन सक्छ, तपाईंले cisco को one line item घटाएपछि कति cost हुन्छ चेक गर्नु न,														
919971766006 (Deepak Ananda) Hi Sir, Cisco will reduce discount from 78% to 65% if we cut any product.		कुनै product हटायो भने cisco ले Discount 78% बाट 65% मा घटाउन सक्छ,														
919971766006 (Deepak Ananda) <table><tr><th colspan="2">Actual</th></tr><tr><td>F5</td><td>\$450.00</td></tr><tr><td>Cisco</td><td>\$176.00</td></tr><tr><td>Instasafe</td><td>\$50.00</td></tr><tr><td>Thakral Margin</td><td>\$85.00</td></tr><tr><td>Consulting fee</td><td>\$310.00</td></tr><tr><td>Total (14.50 CR NPR)</td><td>\$1,071.00</td></tr></table>		Actual		F5	\$450.00	Cisco	\$176.00	Instasafe	\$50.00	Thakral Margin	\$85.00	Consulting fee	\$310.00	Total (14.50 CR NPR)	\$1,071.00	वास्तविक रकम बाँडफाँड र बोलपत्रमा quote गर्ने रकम समावेस गरी तालिका बनाई दिपक आन्नदले पठाएको। वास्तवमा F5 लाई US\$450,000 Cisco लाई US\$176,000.00 Instasafe लाई US\$50,000.00 Thakral Margin बापत US\$85,000.00 र consulting Fee बापत US\$310,000.00
Actual																
F5	\$450.00															
Cisco	\$176.00															
Instasafe	\$50.00															
Thakral Margin	\$85.00															
Consulting fee	\$310.00															
Total (14.50 CR NPR)	\$1,071.00															

Approx Quoting		रकम लिनेदिने तय भएको देखिन्छ। बोलपत्रमा Quote गर्दा F5 को US\$650,000.00, Cisco को US\$195,000.00 Instasafe को US\$226,000.00 राखी कुल ठेक्का रकम १४ करोड ५० लाख बनाई पेस गर्न भनिएको देखिन्छ।
F5	\$650.00	
Cisco	\$195.00	
Instasafe	\$226.00	
Thakral Margin	\$0.00	
Consulting fee	\$0.00	
Total (14.50 CR NPR)	\$1,071.00	
919971766006 (Deepak Ananda) This is max stretch I can do.		✓ Received 03-May-18 7:41:04.000 PM म यति सम्म अधिकतम Stretch गर्न सक्छु।
Local User Yeap.. let's confirm for 310K		✓ Delivered 05-May-18 4:20:19.343 PM त्यसो भए 310k मा confirm गरौं,

१६. मिति 13-May-18, 9:57:41 AM मा गरेको WhatsApp Message को संवाद :-

WhatsApp	नेपालीमा विवरण
919971766006 (Deepak Ananda) Landed in Kathmandu, will go Thakral for bid preparation.	काठमाडौंमा ल्याण्ड भएँ, बोलपत्र तयारीको लागि Thakral को मा जान्छु।

१७. मिति 30-May-18 8:47:46 PM मा गरेको WhatsApp Message को संवाद :-

WhatsApp Message	नेपालीमा विवरण
919971766006 (Deepak Ananda) Due to Dollar-NPR variation the value from the bigger deal will go down from 300K.	Dollar-NPR मा आएको Variation ले consulting Fee (घुस रिसवत बापतको रकम) 300K (US\$300,000.00) मा घट्ने छ।

१८. मिति 13-Jun-18 3:10:47 PM देखि 13-Jun-18 3:12:55 PM मा गरेको WhatsApp

Message को संवाद :-

WhatsApp Message	नेपालीमा विवरण
✓ Received 13-Jun-18 3:10:47.000 PM 919971766006 (Deepak Ananda) As you are aware, during the large deal we had consider 300K for you while the conversion was 105 and now it's 108.3.	पहिला छलफल गरे अनुसार 300k बाट 280 k मा घट्नेछ,
✓ Received 13-Jun-18 3:11:33.000 PM 919971766006 (Deepak Ananda) As discussed earliest, in this case the value of 300K will reduce to approx 280K.	
✓ Received 13-Jun-18 3:12:55.000 PM 919971766006 (Deepak Ananda) Technical it should be 32K reduction.	

१९. मिति 30-Jul-18 6:04:57 PM मा गरेको WhatsApp Message को संवाद :-

WhatsApp	नेपालीमा विवरण
✓ Received 30-Jul-18 6:04:57.000 PM 919971766006 (Deepak Ananda) Sir can you give me the breakup of 280K, how much needs to be wired to US account and how much cash in India ?	सर! USD280,000.00 लाई कसरी बाँडफाँड गर्ने, कति रकम अमेरिकी खातामा पठाउने र कति नगद रकम भारतमा पठाउने?

२०. मिति 10-Aug-18 9:13:03 AM मा गरेको WhatsApp Message को संवाद :-

WhatsApp	नेपालीमा विवरण
✓ Received 919971766006 (Deepak Ananda) 10-Aug-18 9:02:10.000 AM Do we have breakup of 280K?	USD280,000.00 लाई कसरी बाँडफाँड गर्ने?
➤ Delivered Local User 10-Aug-18 9:13:03.938 AM Hi Deepak! I've asked Bikal to share with you... hopefully he'll do by today...first hour	दिपक! मेले यसको लागि Bikal लाई भनेको छु, उसले आज First Hour भित्र गर्ला,

(ङ) Everest Hospitality and Hotel Ltd. को च.नं.H/O/002/80/81 मिति २०८१।०९।२७ गतेको

पत्र:-

भारतीय मुलका नागरीक श्री दिपक आनन्द (Deepak Ananda) यस एभरेष्ट हस्पिटालिटी एण्ड होटल लि. अन्तर्गत संचालित काठमाण्डौ म्यारियोट होटलमा विभिन्न मितिमा बसेको विवरण तथा होटलमा भारतीय निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको मतदाता परिचयपत्र संलग्न गरी पठाएको भन्ने समेत व्यहोराको पत्र।

(च) कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौको पत्र:-

Astral Computers Nepal प्रा.लि., Thakral One Nepal प्रा.लि. नामक कम्पनीको विवरण माग गरिएकोमा यस कार्यालयको विद्युतीय अभिलेखमा सर्च गर्दा प्राप्त विवरण पठाएको भन्ने समेत व्यहोराको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौको च.नं.३३६ मिति २०८१।०९।२४ गतेको पत्रसाथ संलग्न कागजातहरू।

(छ) अध्यागमन विभाग कालिकास्थान, काठमाण्डौको पत्र:-

भारतीय मुलका नागरिक दिपक आनन्द (Deepak Ananda) ले विभिन्न मितिमा नेपाल प्रवेश गर्दा पेस गरेको अध्यागमन प्रणाली (नेपालीपोर्ट) मा भए बमोजिमको आगमन/प्रस्थान सम्बन्धी विवरण, निजको राहदानी र फोटोको प्रतिलिपी लगायतका कागजातहरू पाना-५ (पाँच) संलग्न गरी पठाएको भन्ने समेत व्यहोराको च.नं. १९४१ मिति २०८१।०९।२४ गतेको पत्र।

(ज) चन्द्रागिरि नगरपालिका, १४ नं वडा कार्यालयको पत्र:-

राम शरण गायक यस वडामा मिति २०६६।१२।०४ गते बसाइसराइ गरी आएको भन्ने समेत व्यहोराको च.नं. २०७८ मिति २०८१।३।१२ गतेको पत्र।

(झ) प्रहरी वृत्त थानकोटको पत्र:-

जिल्ला कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं.१६ स्थायी वतन भई बसाइसराइ गरी जिल्ला काठमाडौं चन्द्रागिरी न.पा. वडा नं. १४ नैकाप बस्ने चोक बहादुर गायकको नाउँको सूचना म्याद थान ३ यस कार्यालयमा प्राप्त भएकोमा राम शरण गायकको खोजतलास गर्दा फेला नपरेकोले उक्त सूचना म्याद उल्लेखित वडा कार्यालयमा टाँस गरी म्याद तामेली यसै पत्रसाथ पठाइएको भन्ने समेत व्यहोराको च.नं. १४९३६ मिति २०८१।०३।२८ गतेको पत्र।

(ञ) पोखरा महानगरपालिकाको पत्र:-

जिल्ला कास्की साविक पोखरा नगर पंचायत वडा नं.१६ परिवर्तित ठेगाना पोखरा महानगरपालिका वडा नं.१६ ना.प्र.नं.२६५५१ कास्की मतदाता नं. ५२८१५६७ का चोक बहादुर गायकको छोरा वर्ष ४७ का राम शरण गायक मिति २०६६।१२।०४ गते बसाइसराइ भई जिल्ला काठमाण्डौं चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं.१४ मा आएको भनी खुल्न आएको भन्ने समेत व्यहोराको च.नं. ७४३३६ मिति २०८१।०३।१७ गतेको पत्र

(ट) NABIL Bank लिमिटेडको पत्र:-

नविन जोशी र अर्चना ढकालको नाउँमा यस बैंकमा खाता रहेको र सोको बैंक स्टेटमेन्ट यसै पत्रसाथ संलग्न गरी पठाइएको भन्ने समेत व्यहोराको ग्लोबल NABIL बैंक लिमिटेडको Ref: HO/Ops-rpl/7542/2080/81 मिति २०८१।०३।३१ (15 July 2024) गतेको पत्र।

(ठ) एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र, सूचना प्रविधि शाखाको पत्र:-

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन) आदेश, २०५८ र यसको संशोधनको प्रमाणित प्रतिलिपि,आ.व. २०७३।७४ देखि २०८०।८१ सम्ममा संचालक समितिको बैठकको निर्णको प्रमाणित प्रतिलिपि र आ.व. २०७३।७४ देखि २०८०।८१ सम्मका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नामावली संचालक समितिको बैठकको निर्णमा नै उल्लेख भएको, अरू विवरण नभेटिएको भन्ने समेत व्यहोराको एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र, सूचना प्रविधि शाखाको च.नं.१४९, मिति २०८१।०८।१० गतेको पत्र।

(ड) अध्यागमन विभाग, अध्यागमन कार्यालय,त्रि.अ.वि.को पत्र:-

भारतीय नागरिक दिपक आनन्द (PP No.Z४३६२९३२) लाई अध्यागमनको कालो सूचिमा राखिएको, निज सन् २०२३।११।१८ गते यस कार्यालयबाट भारतको लागि प्रस्थान भए पश्चात यस कार्यालयको सम्पर्कमा हालसम्म नदेखिएको र सम्पर्कमा आएपछि उपस्थित गराइने व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको अध्यागमन विभाग, अध्यागमन कार्यालय, त्रि.अ.वि.को च.नं.६६३, मिति २०८१।०८।२३ गतेको पत्र।

(ढ) अष्ट्राल कम्प्युटर्स नेपाल प्रा.लि.को इमेल:-

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले आ.व.२०७४ मा आह्वान गरेको बोलपत्र NITC/G/NCB-7-074/75 Supply, Delivery and Installation of Security Appliances and Network Equipment को ठेक्का अष्ट्राल कम्प्युटर्स प्रा.लि.लाई परेकोमा उक्त ठेक्कासँग सम्बन्धित LC, भन्सार प्रज्ञानपत्र समेतको प्रतिलिपी मेल गरिएको भन्ने समेत व्यहोराको अष्ट्राल कम्प्युटर्स प्रा.लि.को मिति २०८१।०९।११(12/26/2024) को इमेल।

(ण) Astral Computers Nepal Pvt.Ltd. का तत्कालिन Finance and Compliance Manager श्री वसन्त पाण्डेले गरेको बयान व्यहोरा:-

मलाई याद भए अनुसार त्यस खरिद प्रक्रिया NITC ले नै स्वयम् निकालेको र साधारणतया उल्लेखित Criteria हरूमा अरू कम्पनीहरूले पनि Bid हाल्न सक्ने अवस्था थियो। Astral Computer Nepal प्रा.लि.मा 2013 November देखि 2019 November सम्म कार्यरत थिएँ। Finance तर्फ लेखा तथा तत् सम्बन्धी रेकर्डहरू प्रचलित लेखामान बमोजिम राख्ने, आवश्यक वित्तिय विवरणहरू बनाउने, बैंक, लेखापरीक्षण लगायतका बाध्य Stakeholders सँग आवश्यक liaison गर्ने र Compliance तर्फ Internal Control तथा Process ठीक छ छैन भनी जाँच गर्ने, सम्बन्धित Department हरूसँग Coordination गरी आवश्यक कागजातहरूको Record राख्ने, संस्थामा अन्य कुनै अनुपालन सम्बन्धी आवश्यकता भएमा आवश्यक सहयोग गर्ने मेरो जिम्मेवारी थियो। आ.व. २०७४।७५ मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट आह्वान भएको IFB No NITC/G/NCB-7-074/75 Supply, Delivery and Installation of Security Appliance and Network Equipment का लागि Astral Computer Nepal प्रा.लि.ले e-bidding मार्फत पेस गरेको बोलपत्र बनाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित Department का साथीहरू लगायत मेरो पनि थियो। Commercial Proposal र तत् सम्बन्धीका Terms मा चाहिँ मेरो प्रमुख जिम्मेवारी थियो। Astral Computer Nepal प्रा.लि.ले ठेक्का पाई सामग्री Singapore via Import गरेको जस्तो लाग्छ। साधारणतया Customer बाट Order प्राप्त भएपछि विदेशबाट Import गर्नुपर्ने हकमा उक्त कम्पनीबाट Performa Invoice मगाइन्छ र त्यो Performa Invoice अनुसार बैंकमा LC/TT गरी भुक्तानी गरी भन्सारबाट Import गरिन्छ। NITC को हकमा पनि त्यसै गरी भएको हुनुपर्छ। मलाई याद भएसम्म LC खोलेर बैंकमार्फत भुक्तानी भएको थियो। Singapore स्थित कम्पनीमा Bank मार्फत रकम पठाएको हुनुपर्छ। त्यो १२ करोडको Project थियो र लगभग ५-६% Margin राखिएको हुनुपर्छ। त्यो भनेको लगभग ७२/७३ लाख हुन आउँछ। 85000USD@108 गर्दा 91 लाख हुन आउँछ भनेपछि। त्यति Margin पाइएको हुन पनि सक्छ। यो Tender Astral Computer Nepal ले स्वयम् प्रस्ताव गरेको हो भन्ने समेत व्यहोराको वसन्त पाण्डेले मिति २०८१।०२।२५ गते गरेको बयान।

(त) Astral Computers Nepal Pvt.Ltd. का तत्कालिन General Manager नविन जोशीले गरेको बयान:-

Astral Computer Nepal प्रा.लि.मा पछिल्लो समयमा GM-Sales and Marketing पदमा रहेर काम गरेको। मेरो काम चाहि Team Mobilize गर्ने Performance Evaluation गर्ने, Sales Team हरूले राखेका विभिन्न मिटिङहरूमा सामेल हुने, Marketing and Sales Seminar हरूमा सामेल हुन स्वदेश तथा विदेशमा Tender हरूको अन्तिम Evaluation गर्ने, कम्पनीको वार्षिक Sales and Marketing Plan बनाउने, प्रत्येक ३ महिनामा Owner समक्ष कम्पनीको बस्तुस्थिति अवगत गराउने रहेको। बोलपत्र सम्बन्धी कागजात (Bid Response Document) तयार गर्ने क्रममा मेरो भूमिका Bid मा मागे बमोजिम आफुले Quote गर्ने Product को Specification मिल्छ, मिल्दैन सो को चेकजाँच गर्ने काम गर्ने र मागे बमोजिम सबै चिज ठिक छ/ छैन हेर्ने काम मैले गर्ने हो। Technical Evaluation Committee ले पास गरेर पठाए पछि मैले Final गर्ने काम र Bid मा मागेका अन्य Qualification Criteria हरू हेर्ने काम गर्ने साथै बैंक Guarantee को amount र Date Validity हेर्ने काम गर्ने रहेको। IFB No. NITC/G/NCB-7-074/75 Supply, Delivery and Installation of Security Appliance and network Equipment को बोलपत्र सम्बन्धी प्रक्रियामा मलाई कम्पनीको तर्फबाट टेण्डर हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिएकाले सो टेण्डरमा मैले Sign गरेर बुझाउने काम गरेको हो। Technical सबै Technical team ले Approved गरेको छ Financial पार्ट Financial head ले Approved गरेर पठाएकोलाई मैले अन्तिम रुजु गरेर sign गर्ने भूमिका मैले गरेको हो। मैले Deepak Ananda लाई नेपालमा F5 को प्रतिनिधिको हैसियतले चिनेको हो। मेरो रोलमा Deepak Ananda को व्यक्तिगत काम नहुने भएकाले खासै त्यति कुरा वा नजिक रहने भएन, मेरो सम्झनामा मैले Official Meeting को सिलसिलामा २-३ पटक भेटेको छु। श्री अध्यागमन विभागबाट च.न. १९४१ मिति २०८१।०१।२४ को पत्रबाट प्राप्त हुन आएको श्याम श्वेत रंगको फोटोमा ब्याग बोकेको Under Armour को लोगो भएको टिसर्ट लगाएको व्यक्तिको Nepaliport App बाट प्राप्त फोटोमा देखिएको व्यक्ति Deepak Ananda हुन। मेरो जानकारीमा भएसम्म टेण्डरमा मागेको Product सँग सम्बन्धित बाहेक अन्य केही सम्बन्ध भएको छ जस्तो लाग्दैन। Specification अनुसारको Product र Authorization letter दिएको मात्र हो Astral नेपालमा F5 बेच्नको लागि एक Reseller रहेको र Deepak आनन्द F5 बाट नेपाल हेर्ने प्रतिनिधि हुन्। Astral computers Nepal Pvt.Ltd. बाट यो ठेक्का बाहेक त्यति सामान आपूर्ति भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। भएमा पनि सानो Network Appliance एउटा Supply भएको छ जस्तो लाग्छ। Astral computer Nepal Pvt.Ltd. को NITC का तत्कालिन निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलसँग सामान्य Technology company and Technology user/buyer किसिमको सम्बन्ध हो। Specially Network Security वा IT related product सम्पूर्ण उपकरणहरू हाम्रो

Supplier Singapore स्थित UPS भन्ने कम्पनीबाट आयात भएको हो। UPS चाहि Singapore को Supplier रहेको जानकारी गराउँदछु। Deepak Ananda ले बोलपत्र सम्बन्धी कागजात (Bid Response Document) तयार गर्ने क्रममा मेरो जानकारीमा रहेसम्म Product को Technical Specification Sheet tender document मा fill गर्ने technical team लाई सहयोग गरेको हो। प्राय सप्लायर्सहरूलाई नम्बरको प्रेसर पर्ने गरेको मैले देखेको छु, सायद Month end Quarter end जस्ता समयमा छिटो अर्डर गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ, त्यसैले LOI छिटो खोजे जस्तो देखिन्छ। मलाई पनि Call गरेका थिए Deepak जीले र मैले सोही कुरा Sunil jee लाई सोधेको थिए होला र सो Conversation आएको हुनु पर्छ। म आधिकारिक प्रतिनिधि भएको भनेर छिटो सूचना पाइने भनेर मलाई सम्पर्क गरेको हुन सक्छन् भन्ने समेत व्यहोराको नविन जोशीले मिति २०८१।०३।१७ गते गरेको बयान कागज।

(थ) Astral Computers Nepal Pvt.Ltd. का तत्कालिन अध्यक्ष श्री कृष्ण गिरीले गरेको बयान सारसंक्षेप:-

म हाल Thakral One Nepal Pvt.Ltd. को CEO र Astral Computes Nepal Pvt.Ltd. को Director/Chairman को भूमिकामा छु। Astral Computers Nepal Pvt.Ltd. मिति २०६२।०९।२१ मा स्थापना भएको, मिति २०७१।१०।१३ मा म कृष्ण गिरीले १००% शेयर लिई यस मितिदेखि संचालक भै व्यवसाय गरेको। Astral Computer Pte Ltd र Astral Computer Nepal Pvt.Ltd. बिचमा कुनै सम्बन्ध नभएको, Astral Computers Pte.Ltd. Thakral one Nepal Pvt.Ltd. को Parent Company रहेको। श्री सुदर्शन राज पाण्डे हाल Astral computer Nepal Pvt.Ltd. को Tax Advisor and Compliance role मा हुनुहुन्छ। म Astral Computer Nepal Pvt.Ltd. मा अध्यक्षका रूपमा overall management operation, work with team for advisory role तथा others as needed जिम्मेवारी रहेको छ। सूचना प्रविधि सम्बन्धी बोलपत्रमा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात (Bid Response Document) तयार गर्ने क्रममा सम्बन्धित Technical, Finance र Presales/Sales team ले काम र Portfolio सँग Technical Knowledge team Involve भै कार्य गर्ने, कुनै बिशेष भएमा मात्र मेरो संलग्नता हुने, अन्यथा सम्बन्धितहरूले आवश्यकता अनुसार कार्य गर्ने गर्छ। आ.व. २०७४।७५ मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट आह्वान भएको IFB No. NITC/G/NCB-7-074/75 Supply, Delivery and Installation of Security Appliance and Network Equipment को लागि Astral Computer Nepal प्रा.लि.ले पेस गरेको बोलपत्र स्वीकृत भई Singapore बाट सामग्री आयात गरिएको श्री अध्यागमन विभागबाट च.न.१९४१ मिति २०८१।०१।२४ को पत्रसाथ प्राप्त हुन आएको श्याम श्वेत रंगको ब्याग बोकेको Under Armour को लोगो भएको टिसर्ट लगाएको व्यक्तिको Nepaliport App बाट प्राप्त फोटो हेरी चिनी र उक्त व्यक्ति F5 को सेल्स Representative Deepal Anand भएको र नेपाल पनि उक्त व्यक्ति Brand F5

सँग सम्बन्धित को जानकारी छ। Partners हरू सबै सँग Business Development को सिलसिलामा भ्रमण गरी रहेको जानकारी छ। बोलपत्र पेस गर्ने सम्बन्धमा भेट भए नभएको जानकारीको सम्बन्धमा मसँग प्रत्यक्ष नभए पनि Technical and Sales Representative को F5 सँग सम्बन्धित Documents for RFP submission र Technical सँग Communicaitons भएको हुन सक्ने। Astral Computer Nepal, Authorised resellers for local supplier local support partner को जिम्मेवारीमा F5 र अन्य Cisco सहितको Local Partner भै कार्य गरेको। आ. व. २०७४।७५ मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट आह्वान भएको IFB नं. NITC/G/NCB-7-074/75 (Supply, Delivery and Installation of Security Appliance and network Devices) को बोलपत्रमा Astral Computer Nepal प्रा.लि.को तर्फबाट बोलपत्र सम्बन्धी कागजात (Bid Response Document) तयार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी Network and Cyber Security सँग सम्बन्धित Technical, Presales and Finance team को रहेको भन्ने व्यहोराको कृष्ण गिरीले मिति २०८१।०२।३२ गते गरेको बयान कागज ।

(द) Astral Computers Nepal Pvt.Ltd. का तत्कालिन अध्यक्ष श्री कृष्ण गिरीले गरेको ततिम्बा बयान:-

Astral Computer Nepal Pvt. Ltd. का महाप्रबन्धक नविन जोशीको Nabil Bank Limited मा रहेको खाता न. १७१००१७५०९८९६ मा तलब बाहेकको Astral Computer Nepal Pvt.Ltd. बाट मिति 01-JUN-2018 मा ५ लाख रुपैया र 15-JUL-2018 मा ९ लाख रुपैया जम्मा भएको बारेमा मलाई सम्झना छैन तर यस ठेक्कासँग सम्बन्धित नभएको जानकारी गराउँछु। महाप्रबन्धक नविन जोशीले यस ठेक्कासँग मात्र कुनै विशेष वस्तुस्थिति अवगत गराएको सम्झना छैन। तर व्यवसाय र अन्य विषयहरू नियमित छलफल गर्ने सामान्य प्रचलन छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको ठेक्का IFB No. NITC/G/NCB-7-074/75 Supply, Delivery and Installation of Security Appliance and network Devices सम्बन्धित कुनै OEM को पार्टनर भएको कारणले सो ठेक्का बारेमा लागत (आयात खर्च, कर र अन्य सेवा सम्बन्धी खर्च र विविध आयात खर्चहरू) बारेमा अनौपचारिक रूपमा कुरा भएको तर यस बारेमा एकिन रूपमा भन्ने कुनै आधार छैन। दिपक आनन्द टेन्डर पूर्व नेपाल आएको र भेटेको हो, व्यवसायको सिलसिलामा OEM/Distributor को प्रतिनिधिहरू नेपाल आउने, पार्टनरहरूसँग भेट्ने, सम्भावित ग्राहकहरूसँग भेट्ने, आफ्ने ब्राण्ड, Product, Technology, तथा सेवा प्रवर्धन गर्ने यी सबै क्रियाकलापहरू सामान्य नै भएको। टेन्डर पूर्व आव्हान भएको टेन्डरसँग सम्बन्धित सामान्य कुराकानी भएको हो। OEM हरू धेरै भएको र Cyber security Project सँग सम्बन्धित Bundle Solution को दिपक आनन्दको समन्वयकारी भुमिका रहेको थियो (सो सोलुसन मध्ये एक घटक F5 को प्रतिनिधि दिपक आनन्द रहेको। अरु OEM/आधिकारिक वितरकहरूले आफ्नो मूल्य दिपक आनन्दलाई जानकारी गराएको हुन सक्ने, मूल्य Estimate गरेको हुन सक्ने तर त्यसमा हाम्रो कुनै किसिमको संलग्नता

नभएको। टेण्डर हामीलाई प्रदान भए पश्चात औपचारिक रूपमा आफ्नो विजकहरू हाम्रो एकल आपूर्तिकर्ता UPS लाई सम्बन्धित OEM/Distributor लाई प्राप्त भएको। UPS ले नै सबै OEM/आधिकारिक वितरक (Cisco, F5, Instasafe वा उनीहरूको आधिकारिक वितरक) सँग सामानहरू खरिद तथा संकलन गरेर सिंगापुरबाट हामीलाई निर्यात गरेको। UPS ले सम्पूर्ण सामानहरूको विजम (एउटै मात्र) हामीलाई जारी गरेको। बोलपत्र पेस गर्ने समयमा साधारणतया प्राविधिक पाटोको कुनै Product र Solution ले RFP मा उल्लेख भएको प्राविधिक Qualification को विषयमा OEM हरूको प्राविधिक Team ले Comply गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा RFP response & compliance sheet तयार पार्ने र रुजु गर्ने र Astral Computers Nepal को प्राविधिक र Compliance team ले रुजु गरी टेण्डर बुझाउने प्रक्रिया रहन्छ। सम्बन्धित OEM हरूले अनुमानित BoQ र F5 ले पनि BOQ अनौपचारिक रूपमा दिएको हो। हामी F5 र Cisco आधिकारिक पार्टनर भएको र F5 को प्रतिनिधि दिपक आनन्द भएकोले निजसँग टेण्डर आह्वन पूर्व हाम्रो सामान आपूर्ति सम्बन्धी क्षमता, प्राविधिक दक्षता तथा यस NITC सँग सम्बन्धित प्रोजेक्टमा विभिन्न IT equipment र Software को सम्भावित प्राविधिक Combination र विकल्प एवं अनुमानित मुल्यहरूको बारेमा छलफल भएको हो, हामीलाई अनुमानित BOQ अनौपचारिक रूपमा प्राप्त भएको। Astral Computer Nepal का लागि आपूर्तिकर्ता UPS Singapore रहेको, UPS बाट सम्पूर्ण सामग्रीहरू एकैपटक आयात भएको र UPS, Singapore कै नाममा LC खोली भुक्तानी गरेको, UPS ले जारी गरेको विजक अनुरूप भुक्तानी गरेको, साथमा आयात गर्दा लाग्ने अन्य लागत जस्तै विमाशुल्क, स्लेरिड शुल्क, भन्सार शुल्क आदि पनि भुक्तानी गरेको, यसरी NITC लाई हामीले जारी गरेको विजक र हामीले UPS लाई भुक्तानी गरेको तथा सम्पूर्ण अन्य लागतहरूको खर्च हेर्दा हाम्रो मार्जिन ५.७२% रहेको जस अन्तर्गत हामीले प्राविधिकहरू Installation तथा Warrenty को लागि परिचालन भएको भन्ने समेत व्यहोराको कृष्ण गिरीले मिति २०८१।०९।१७ गते गरेको ततिम्बा बयान।

(ध) राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन सहायक निर्देशक श्री रमेश पोखरेलले गरेको बयान: हामीले लागत अनुमान बनाउँदा ३ वटा कम्पनीसँग कोटेशन लिएर औषत गरी पेस गरेको हो। कोटेशन लिएको ३ वटा कम्पनीको नाम सम्झनामा आएन। उक्त कार्य PPMO को नियम अनुसार नै भएको थियो। आ.व.२०७४/०७५ को विनियोजित बजेटको बजेट उप शीर्षकहरू ८.५.१.४५, ८.५.१.४८, ८.५.१.५०, ८.५.१.५६ समेतमा उल्लेखित व्यहोराका शीर्षकहरू उक्त Supply Delivery and installation of Security and Network Equipment कार्यसँग सम्बन्धित देखिन सक्छन्। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले आ.व. २०७४।७५ मा Supply, Delivery and Installation of Security Appliance and Network Equipment खरिदको लागि बजेट उपशीर्षक न. ३३२१०७ को वार्षिक

विकास कार्यक्रमका विभिन्न शीर्षकहरूमध्ये Supply Delivery and installation of Security and Network Equipment कार्यका लागि खर्च भएका उपशीर्षकहरू कार्यसँग सम्बन्धित हुन सक्छ। नेपाल सरकारको नेटवर्क, सर्भरहरूको माग, इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको Traffic को अध्ययन गरी Technical Specification बनाइन्छ र विभिन्न IT company हरू सँग कोटेशन लिई लागत अनुमान तयार गरिन्छ। कार्यकारी निर्देशकले मलाई दिएको TOR अनुसार मै मलाई काम लगाउने हो। त्यस अनुसार टिप्पणीमा राय दिने कार्यालयको नियमित प्रक्रिया हो। मैले माग अनुसार Technical Specification पेस गरेको हो। बोलपत्रको Qualification Criteria PPMO को खरिद नियम अनुसार राखे हो। आ.व. २०७४।७५ मा Supply, Delivery and Installation of Security Appliance and Network Equipment को ठेक्का e-bidding मार्फत भएको देखिन्छ। PPMO (Public Procurement Monitoring Office) को official site मा उक्त Tender Document Upload गर्ने कार्य मैले गरेको होइन। खरिद प्रक्रिया अन्तर्गत पेस भएको बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्न गठित मूल्यांकन समितिको सदस्यमा मेरो समेत नाम भएको र मूल्यांकन प्रतिवेदनमा दस्तखत मेरो नै हो। प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्दा Specification अनुसार Brouser तथा Internet मा Search गरी हेरिएको थियो। यस कार्यमा खरिद गरिएका उपकरणहरू हाल पनि चलिरहेको तथा प्रयोगमा रहेको छ भन्ने समेत व्यहोराको रमेश पोखरेलले मिति २०८१।०२।३२ गते गरेको बयान।

(न) राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन लेखा अधिकृत श्री राम बहादुर बुढाले गरेको बयान सारसंक्षेप:

लागत अनुमान र बोलपत्र कागजात सहितका सम्पूर्ण कागजात तयार गर्ने कार्य तत्कालिन निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल सहितको प्राविधिक टोलीले सम्पन्न गरी सो कार्य बोलपत्र प्रकृत्यामा भएको हो। उक्त कागजात तयार गर्ने कार्यमा लेखाको कुनै पनि भूमिका नरहेको व्यहोरा प्रष्ट पार्न चाहन्छु। आ.व. २०७४।७५ मा Supply, Delivery and Installation of Security Appliance and Network Equipment खरिदका लागि बजेट मागे बमोजिम कार्यक्रम प्राप्त भएकाले सोहि अनुसार कार्यक्रम उल्लेख गर्न निर्देशन गरे बमोजिम GIDC र DRC मा भएका कार्यक्रम शीर्षकबाट खर्च गर्ने गरी निज कै सल्लाह र सिफारिस बमोजिम टिप्पणीमा कार्यक्रम उल्लेख गरी पेस गरेको हुँ। लेखाबाट पेस भएको टिप्पणी कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृत भई बोलपत्र कार्य अगाडि बढेको हो। Supply, Delivery and Installation of Security Appliance and Network Equipment कार्यको खरिद योजना तयार भएको देखिएन। आ.व. २०७४।७५ को स्वीकृत कार्यक्रममा विभिन्न खर्च शीर्षकहरूको कार्यक्रम समावेश भएको छ। सो खर्च शीर्षक मध्ये २९५११ मेशिनरी औजार खर्च शीर्षक अन्तर्गत GIDC र DRC मा विभिन्न कार्यहरू उल्लेख गरी रकम विनियोजन भएको

छ। आ.व.२०७४।७५ मा Supply, Delivery and Installation of Security Appliance and Network Equipment खरिदका लागि २९५११ मेशिनरी औजार शीर्षककै GIDC र DRC मा रहेका कार्यक्रमहरू बाटै निमित्त कार्यकारी निर्देशकको निर्देशन बमोजिम कार्यक्रम शीर्षकहरू पेस गरिएको हुँदा सो खरिद कार्यसँग सम्बन्धित रहेको देखिन आउँछ। लागत अनुमान तयार गर्ने कार्य प्राविधिक कर्मचारीहरूको हो। लागत अनुमानको लागि RFP (Request for proposal) माग गर्ने विषय पनि स्वदेशी तथा विदेशी कस्बाट माग गर्ने प्राविधिक टिमको कार्य क्षेत्रभित्र रहेको हुँदा यसमा लेखा शाखाको केहि भूमिका रहँदैन भन्ने समेत व्यहोराको राम बहादुर बुढाले मिति २०८१।०३।०७ गते गरेको बयान।

(प) राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक श्री सुनिल पौडेलले गरेको बयान
सारसंक्षेप:- राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा प्रशासकीय अधिकृत, कम्प्यूटर इन्जिनियर, सहायक निर्देशक तथा उपनिर्देशकमा करारमा सेवामा रही विभिन्न समयमा कार्य गरेको थिएँ। तत्पश्चात रा.सू.प्र.के.को कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नियुक्त भई २०७६ श्रावण देखि २०७९ चैतसम्म कार्यरत रहेको थिएँ। मैले दिपक आनन्दसँग गरेको भनेको Chat को बारेमा मलाई कुनै जानकारी र सम्झना नभएको। जहाँसम्म सो Chat मैले गरेको Chat भनी भनिएको छ सो chat मैले गरेको हुनु नपर्ने ठान्दछु। म बसेको स्थानबाट बरामत भएको भनिएको Dell laptop र iphone 11 promax मैले विगतमा प्रयोग गर्ने गरेको उपकरणहरू हुन्। ती उपकरणहरू मैले मलाई पक्राउ गर्दाको बेलामा नियमित प्रयोग नगरेको उपकरणहरू हुन्। दिपक आनन्दसँग मेरो भेट भएको विषय र सन्दर्भका बारेमा सम्झना भएन। म राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र नेपाल टेलिकममा कार्यरत रहँदा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेटघाट हुने गरेको थियो र त्यस्तै कुनै बेला भेट भएको हुनुपर्दछ। श्री अध्यागमन विभागबाट च.न. १९४१ मिति २०८१।०१।२४ को पत्रबाट प्राप्त हुन आएको श्याम श्वेत रंगको फोटोमा ब्याग बोकेको जस्तो देखिने Under Armour को लोगो भएको टिसर्ट लगाएको व्यक्तिको Nepaliport App बाट प्राप्त फोटोमा देखिएको व्यक्ति दिपक आनन्द भन्ने व्यक्ति जस्तो लाग्छ। Astral Computer Nepal Pvt.Ltd. का अध्यक्ष तथा Thakral One Nepal Pvt.Ltd. का CEO कृष्ण गिरीसँग रा.सू.प्र.के.मा कार्यरत रहँदा कामको दौरान चिन्दथे। म कार्यकारी निर्देशक/उप निर्देशक हुनुभन्दा पहिल्यैदेखि निजले सामग्री आपूर्ति गर्ने गर्दथे। Astral Computer का नविन जोशीलाई कामको दौरान चिनजान भएको थियो। NITC/G/NCB-7-074/75 Supply, Delivery and Installation of Security Appliance and Network Equipment का लागि नेपाल सरकारबाट विनियोजित बजेटबाट खरिद गरिएको थियो। सूचना प्रविधि तथा त्यसको सुरक्षामा प्रयोग हुने Security Appliance नेटवर्क उपकरण आदिको खरिद तथा upgradation नियमित रूपमा आवश्यकता अनुसार गर्ने गरिएको र यसका लागि केन्द्रको वार्षिक कार्यक्रम मेशिनरीहरूका लागि विनियोजित बजेटबाट यी कार्यहरू गरिएको थियो। यस सम्बन्धमा कुन

शीर्षकबाट गरिएको भन्ने बारेमा तत्कालिन समयका लेखा अधिकृतबाट पेस भएको टिप्पणीमा उल्लेख भएको हुनुपर्छ। उक्त खरिद कार्यको वार्षिक खरिद योजना, खरिद गुरुयोजना तयार भएको थियो/थिएन, लागत ८ लाख डलरबाट १२ लाख डलर किन बनाएको भन्ने विषयमा मलाई सम्झना नभएको। संवाद अनुसार मैले Consulting Fee मार्फत US\$275 कमिशन प्राप्त गर्ने, मैले जम्मा US\$400K कमिशन माग गरेको, आयोजनाको आकार घटाएको, Cisco को सामग्रीको क्षमता कम गरेको, दिपक आनन्दबाट ३ ओटा quotation संकलन गरेको विषयमलाई सम्झना र जानकारी नरहेको। Cost Estimate टिप्पणी पेस गर्ने केन्द्रका पदाधिकारीहरूले Specification सहित पेस गरेको थिए। Cost estimate तयार गर्ने कार्यमा टिप्पणी पेस गर्ने प्राविधिकहरू संलग्न रहेका थिए। Technical Specification समेत दिपक आनन्दले तयार गरेको भन्ने विषयमा कुनै जानकारी र सम्झना नभएको। Technical specification केन्द्रका प्राविधिक कर्मचारीले तयार गर्ने गर्दछन्। केन्द्रमा प्राविधिक पाटो हेर्ने जिम्मेवारी कम्प्युटर इन्जिनियर, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर तथा System Administrator हरूको आ-आफ्नो विषय अनुसार रहने गरेको र सो को सुपरिवेक्षण सहायक निर्देशक र उप-निर्देशकले गर्ने गरेका थियो। संवादमा भनिएको BoM र BoM मा Switch र Router को दरलाई घटाएर 1.2M बनाउनु पर्छ भन्ने बारेमा मलाई जानकारी र सम्झना नभएको। Quotation Collect गरी Cost Estimate तयार गर्ने कार्य प्राविधिकहरूले गरी टिप्पणी सहित मलाई पेस भएको र पेस भएको टिप्पणी सदर गरेको हुँ। केन्द्रको खरिद कार्यमा खरिद कार्य पूर्व र प्रकृत्यामा हुँदा थकराल (Thakral) लाई ठेक्का उपलब्ध गराई कार्य सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा Vendor सँग कुराकानी हुने नगरेको। नविन जोशीसँग कुराकानी गरेको भन्ने विषय मलाई सम्झना र जानकारी नभएको। IFB No. NITC/G/NCB-7-074/75 Supply, Delivery and Installation of Security Appliance and Network equipment को बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन हुनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि Thakral लाई ठेक्का उपलब्ध गराई कार्य सम्पन्न गरेबापट निश्चित Margin Thakral ले पाउने रकम) तोकिएको, दिपक आनन्दले विभिन्न मितिमा Thakral का प्रतिनिधिसँग कुराकानी गरेको संवादमा “Then you have not included Duty, Banking, Insurance & Custom clearance charges. I just completed the NPR Calculation for 1.2M, it lands to 16 Cr.” भनिएको, संवादमा “As you are aware, during the large deal we had consider 300K for you while the conversion was 105 and now it’s 108.3. As discussed earlier, in this case the value of 300K will reduce to approx. 280K” भनिएको, दिपक आनन्दसँग NITC को कार्यकारी निर्देशकको पदका लागि आवेदन दिन केही Training का Certificate माग गरेको भन्ने विषयमा मलाई सम्झना तथा जानकारी नभएको हुनाले भन्न असमर्थ रकम लेनदेनमा विकल पौडेलको संलग्नता, नगद रकम लेनदेन स्वदेश/विदेश कहाँ गरेको भन्ने सम्बन्धमा मैले कुनै व्यक्तिबाट रकम लिएको छैन। NITC र Nepal Telecom मा रहँदा विभिन्न ठेक्काहरूमा संलग्न रहेको भए तापनि

दिपक आनन्दसँग कुनै ठेक्कामा कार्य गरेको छैन भन्ने व्यहोराको सुनिल पौडेलले मिति २०८१।०६।०९ गते गरेको बयान कागज।

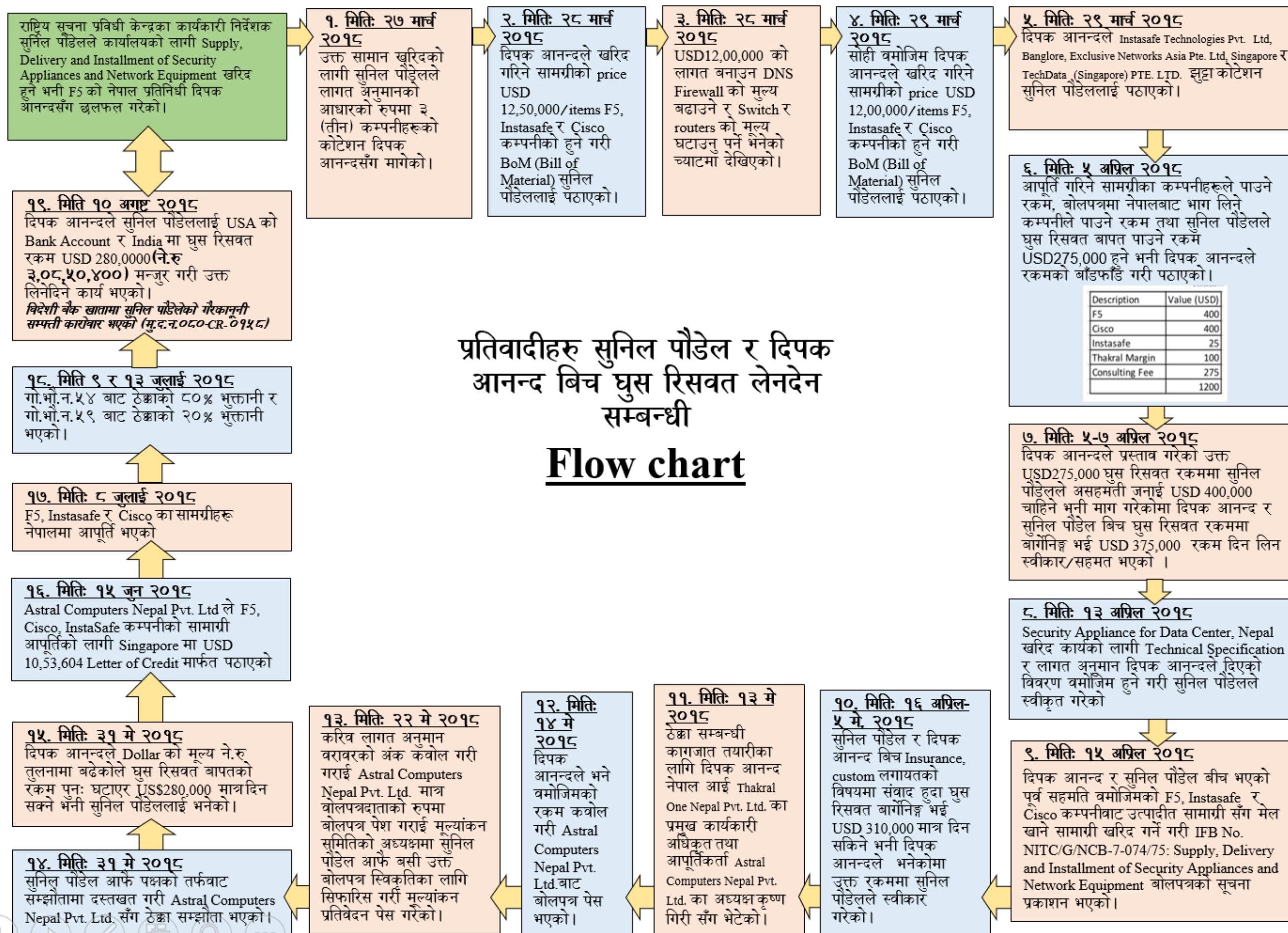
(फ) राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्माले गरेको बयान सारसंक्षेप:-

उक्त उजुरीमा उल्लेखित ठेक्काको लागि २०७४।१२।३० मा लागत अनुमान स्वीकृत भई बोलपत्रको सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको यहाँ आयोगमा उपलब्ध फाईलबाटै जानकारी भयो। २०७१।१२।१ मा नै नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली संशोधन भई सोही मितिदेखि NITC संचार तथा सूचना प्रविधि केन्द्र मातहत गएको (राजपत्रमा सूचना प्रकाशित) र मेरो सरुवा भएको, शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्रालयसँग उक्त निकाय (NITC) को कुनै सम्बन्ध नभएको हुँदा उपरोक्त ठेक्का आ.व. २०७४।७५ मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट आह्वान भएको IFB नं .NITC/G/NCB-7-074/75 Supply, Delivery and Installation of Security Appliance and network Equipment को प्रदान गर्ने सम्बन्धमा मेरो कुनै संलग्नता हुन सक्ने नै भएन। २०७४ फागुन मसान्तसम्म केन्द्र सम्बद्ध विकास समिति (राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति) को पदेन अध्यक्ष हुँदा म कुनै कर्मचारी भूमिकामा थिइन। NITC को कार्यकारी निर्देशकनै विभागीय प्रमुख सरह हुने हुँदा निजले नै सम्पूर्ण खरीद कार्यको जिम्मेवारी लिने व्यवस्था थियो। जहाँसम्म राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समितिको विषय छ, उक्त समितिको कार्यालयलाई राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र भन्ने नाम दिइएको र उक्त केन्द्रको प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा काम गर्न एक कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था भएकोमा निजले नै प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम आर्थिक अधिकार सहितको विभागीय प्रमुखको रूपमा कार्य गर्ने गरी समितिले आफ्नो काम गरी आएको थियो। मन्त्रालयको सचिव समितिको पदेन अध्यक्षमा हुने व्यवस्था भएता पनि पदेन अध्यक्षलाई कुनै कार्यकारी अधिकार थिएन। मलाई स्मरण भएसम्म समितिको बैठकबाट कार्यकारी निर्देशकलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गर्ने जस्ता निर्णय हुने गरेको थियो। समितिको बैठकबाट सर्वसमतिले निर्णय भएका विषयहरू नै कार्यन्वयनमा लैजान कार्यकारी निर्देशकलाई जिम्मेवारी दिइन्थ्यो। बजेट निर्माण गर्ने कुराहरू मन्त्रालयको संयन्त्र मार्फत हुन्थ्यो। .व. २०७४।०७५ को बजेट छलफलको रूपमा म उक्त मन्त्रालयमा पुगेकै थिईन। बजेट तथा कार्यक्रम प्राप्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शन बमोजिमको प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा २०७४।३।२५ मा नै मन्त्रालयको प्रशासन तथा योजना महाशाखाका सहसचिवलाई जिम्मेवारी तोकेको थिएँ, तत्सम्बन्धी पत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरेको छु। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम नै आर्थिक अधिकार सहितको विभागीय प्रमुख हुने हुँदा निजले प्रचलित कानूनको परिपालना गर्नुपर्ने स्पष्ट नै छ। मैले अध्यक्षता गरेका बैठकहरूमध्ये मलाई स्मरण भएसम्म आ.व. ०७४।०७५ को स्वीकृत

बार्षिक कार्यक्रम अनुसार कार्यक्रम संचाल गर्न कार्यकारी निर्देशकलाई जिम्मेवारी दिने समेत निर्णयहरु भएका थिएन भन्ने समेत व्यहोराको संजय शर्माले मिति २०८१।०९।७ गते गरेको वयान कागज।

(ब) राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष महेन्द्रमान गुरुडले गरेको वयान सारसंक्षेप:- म मिति २०७३।९।११ गतेदेखि २०७४।०५।०८ गतेसम्म र मिति २०७४।१२।२६ गतेदेखि २०७६।०७।२० गतेसम्म रहेको हु। संचालक समितिको अध्यक्ष भई कार्य समापन गरे। संचालक समितिमा खरिद सम्बन्धी कुनै अधिकार नभएको र समितिका कार्यकारी निर्देशकलाई खरिद गर्ने अधिकार भएकोले मलाई यो विषयमा जानकारी भएन। बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट गठन आदेश वमोजिम स्वीकृत गर्न पर्ने हुन्छ यसरी स्वीकृत गराएर मात्र काम गर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकको भएकोले स्वीकृत नभएको विषय मेरो जानकारीमा थिएन। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन भए/नभएको सम्बन्धमा समितिको बैठक र मन्त्रालयमा हुने चौमासीक समिक्षा तथा अन्य बैठकमा समिक्षा हुने गरेको थियो। समितिको बैठकमा पेश गर्ने जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकको रहेको छ, भन्ने समेत व्यहोराको महेन्द्रमान गुरुडले मिति २०८१।०९।०८ गते गरेको वयान।

भ) राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले आ.व.२०७४/७५ मा आह्वान गरेको IFB No.NITC/G/NCB-074/757-0740074/75 Supply, Delivery and Installation of Security Appliance and Network Equipment को ठेकामा घुस रिसवत लेनदेन सम्बन्धी Flow Chart



२. अभियोग र दावी

प्रस्तुत मुद्दाको सम्बन्धमा अनुसन्धानको क्रममा संकलित मिसिल संलग्न राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रद्वारा आ.व. २०७४।७५ मा आह्वान गरेको बोलपत्र NITC/G/NCB-7-074/75: Supply, Delivery and Installation of Security Appliances and Network Equipment को खरिदसँग सम्बन्धित लागत अनुमान, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, मूल्याङ्कन, भुक्तानीसमेतका कागजातहरू, प्रतिवादी सुनिल पौडेलको घर कोठाबाट बरामद विद्युतीय सामग्रीहरू (Electronic Gadgets) तथा उक्त विद्युतिय सामग्रीहरू नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग, 'डिजिटल फरेन्सिक ल्याब, नक्साल, काठमाडौँबाट परीक्षण गरी प्राप्त प्रतिवेदन तथा सोसाथ संलग्न WhatsApp Message लगायतका विद्युतीय अभिलेखमा उल्लेखित ठेक्कामा घुस रिसवत लिनेदिने सम्बन्धमा प्रतिवादीहरू बीच भए गरेका कुराकानीहरू, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल, सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा, Thakral One Nepal Pvt. Ltd. का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा आपूर्तिकर्ता Astral Computers Nepal Pvt. Ltd. का अध्यक्ष कृष्ण गिरी, महाप्रबन्धक नविन जोशी, finance and compliance manager वसन्त पाण्डेसमेतले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको वयान, प्रतिवादी दिपक आनन्दको सम्बन्धमा अध्यागमन विभाग, Marriott Hotel समेतबाट प्राप्त विवरणहरू, प्रतिवादी दिपक आनन्दको म्याद तामेलको लागि राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशन भएको सूचना, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सिंहदरबारबाट प्राप्त राय प्रतिक्रिया तथा प्राप्त कागजातहरू लगायतका मिसिल संलग्न सवुद प्रमाण तथा कागजातहरूको समष्टिगत रूपमा अध्ययन विश्लेषण गरी हेर्दा; प्रतिवादी सुनिल पौडेलले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरीको अनुसन्धानका क्रममा निज बस्ने घरकोठा खानतलासी गर्दा निजको बेडरुम रहेको कोठाबाट बरामद भई आएको Dell कम्पनीको ल्यापटप लाई संकेत 'F' राखी यस आयोगको च.नं. ३९६९९ मिति २०८०/१०/१६ को पत्रसाथ नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग, डिजिटल फरेन्सिक ल्याब, नक्साल काठमाडौँमा परीक्षणको लागि पठाईएकोमा उक्त ल्याबको च.नं. ५४९ मिति २०८०/१०/२५ को पत्रसाथ प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनको डि.एफ.एल. केश नं. ७०४ एक्जिबिट नम्बर 'F' को प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गर्दा; राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रद्वारा आ.व. २०७४।७५ मा आह्वान गरेको बोलपत्र NITC/G/NCB-7-074/75: Supply, Delivery and Installation of Security Appliances and Network Equipment को खरिदमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलसमेतले भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत बेहोराको उजुरी देखिन्छ।IMEI 353957100873185 भएको iPhone 11 Promax मोबाईल डिभाईसको व्याकअप

^१प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ को (ग), (ङ१), (ङ२) र दफा १४ र (ने.का.प. २०७४ अंक ९ नि.नं. ९८८०) बमोजिम प्रमाणमा लिन मिल्ने

रहेको सो Dell ल्यापटपको Chat preview report भित्र रहेको iOS WhatsApp Messages-02-Feb-20 2-16-49.000PM(1).html फाईल भित्र मोबाईल नम्बर +९१९९७१७६६००६ भएका दिपक आनन्द भन्ने विदेशी व्यक्तिसँग निज सुनिल पौडेलले बोलपत्र नं. NITC/G/NCB-7-074/75 For Supply, Delivery and Installation of Security Appliance and Network Equipment को ठेक्कामा मिलेमतो गरी घुस रिसवतको मोलतोल गरेको च्याट फेला परेकाले ३०१ पृष्ठ रहेको उक्त च्याटवार्तालापको 23.2MB को सफ्टकपि सिल्भर कलरको 32 GB को SanDisk पेनड्राइभमा राखी तथा उक्त च्याट वार्तालाप ३०१ पृष्ठको प्रिन्टकपी समेत यसै पत्रसाथ पठाइएको भन्नेसमेत बेहोराको यस आयोगको च.नं. ५६६४६, मिति २०८१।०१।०३ गतेको पत्रसाथ संलग्न उक्त च्याट वार्तालाप आयोगको महाशाखा नं. ६ बाट प्राप्त भएको देखिन्छ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल (iOS WhatsApp Messages-02-Feb-20 2-16-49.000PM(1).html फाईलमा Local User को नामले देखिएको) बस्ने घरकोठा खानतलासी गर्दा निजको बेडरुम रहेको कोठाबाट बरामद भई आएको Dell कम्पनीको ल्यापटप लाई संकेत 'F' राखी यस आयोगको च.नं. ३९६९१ मिति २०८०/१०/१६ को पत्रसाथ नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग, डिजिटल फरेन्सिक ल्याब, नक्साल, काठमाडौँमा पठाइएकोमा सो ल्याबको च.नं. ५४१ मिति २०८०/१०/२५ को पत्रसाथ प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनको डि.एफ.एल. केश नं. ७०४ एक्जिबिट नम्बर 'F' को प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गर्दा IMEI 353957100873185 भएको iPhone 11 Promax मोबाईल डिभाईसको ब्याकअप रहेको सो Dell ल्यापटपको Chat preview report भित्र रहेको iOS WhatsApp Messages-02-Feb-20 2-16-49.000PM(1).html फाईल भित्र भारतीय नागरिक दिपक आनन्द (OS WhatsApp Messages-02-Feb-20 2-16-49.000PM (1).html फाईलमा +919971766006 (Deepak Ananda) को नामले देखिएको) सँग कुराकानी भएको देखिन्छ। प्रतिवादी सुनिल पौडेलले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष मिति २०८१।०६।०९ मा गरेको बयानको सवाल जवाफ नं. १० मा उक्त IMEI 353957100873185 भएको iPhone 11 Promax आफ्नो भनी सनाखत गरेको देखिन्छ। उक्त च्याट कुराकानीमा भएको Local User सुनिल पौडेल नै भएको र प्रतिवादी दिपक आनन्दसँग गरेको कुराकानी निज सुनिल पौडेलले नै गरेको हो भन्ने तथ्य मिसिल सम्लग्न परीक्षण प्रतिवेदन समेतका सबूद प्रमाणबाट स्थापित भएको देखिन्छ। त्यसैगरी प्रतिवादी दिपक आनन्द भन्ने व्यक्ति नेपालका लागि F5 कम्पनीको प्रतिनिधि भएको, उक्त ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न रहेको तथ्य मिसिल संलग्न Astral Computers Nepal Pvt. Ltd. का अध्यक्ष तथा Thakral One Nepal Pvt. Ltd. का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण गिरीले मिति २०८१।०२।३२ मा गरेको बयानको सवाल जवाफ नं. १६ मा खुलाएको तथा मिति

२०८१।०९।१७ गते गरेको ततिम्बा बयानको सवाल जवाफ नं. ४ मा खुलाएको देखिन्छ। साथै Astral Computers Nepal Pvt. Ltd. का महाप्रबन्धक नविन जोशीले मिति २०८१।०३।१७ मा गरेको बयानको सवाल जवाफ नं. १२ र १३ मा मिसिल संलग्न दिपक आनन्द भन्ने व्यक्तिको फोटो सनाखत गरी नेपालका लागि F5 कम्पनीको प्रतिनिधि हो भनी खुलाएको देखिन्छ। प्रतिवादी दिपक आनन्द भारतीय नागरिक रहेको भन्ने बेहोरा एभरेष्ट हस्पिटालिटी एण्ड होटल लि. अन्तर्गत संचालित काठमाडौं म्यारियोट होटलको च.नं. H/O/002/80/81 मिति २०८१।०१।२७ गतेको पत्रसाथ संलग्न भारतीय निर्वाचन आयोगको मतदाता परिचयपत्रबाट खुल्न आएको र अध्यागमन विभाग, कालिकास्थन, काठमाडौंको च.नं. १९४१ मिति २०८१।०१।२४ गतेको पत्रसाथ संलग्न राहदानीबाट समेतबाट पुष्टि भएको देखिन्छ।

मिसिल संलग्न WhatsApp message मा भएको ३०१ पृष्ठ च्याट वार्तालाप (iOS WhatsApp Messages-02-Feb-20 2-16-49.000PM(1).html) मा भएको च्याट वार्तालापमा सुनिल पौडेल र दिपक आनन्द बीच Supply, Delivery and Installation of Security Appliances and Network Equipment खरिद विक्री मिलोमतोमा गर्न गराउनको लागि घुस/रिसवत बापतको रकम लेनदेन गर्न गराउन प्रतिवादीहरु सुनिल पौडेल र दिपक आनन्द बीच खरिद प्रक्रियाको सुरु देखि नै संवाद भएको देखिन्छ। सोही खरिद प्रक्रिया अन्तर्गत प्रतिवादी सुनिल पौडेलले Supply, Delivery and Installation of Security Appliances and Network Equipment को लगात अनुमान वनाउनका लागि प्रतिवादी दिपक आनन्दलाई Quotation पठाउन भनी Message पठाएको देखिएकोमा सोही अनुसार प्रतिवादी दिपक आनन्दले हुन्छ भनी जवाफ पठाएको देखिन्छ। उक्त संवाद निम्न तालिका नं. १ अनुसार रहेको देखिन्छ।

तालिका नं. १:

मिति 27-Mar-18 6:07:14 PM देखि 27-Mar-18 6:08:27 मा गरेको WhatsApp Message को

संवाद^१

WhatsApp Message ^३	नेपालीमा विवरण ^४
Local User ➤ Delivered 27-Mar-18 6:07:14.468 PM Aba I also need quotation from 3 companies as a basis of cost estimate	अब ३ कम्पनीको हाम्रो cost estimate अनुसारको quotation चाहियो,

^१ मिसिल संलग्न फाइल नं.१ को पञ्जिका (५/२७०-५/ २६९) र प्रमाण खण्डको बुँदा नं. आ (१) मा रहेको,

^३ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ को (ग), (ङ१), (ङ२) र दफा १४ र (ने.का.प. २०७४ अंक ९ नि.नं. ९८८०) बमोजिम प्रमाणमा लिन मिल्ने

^४ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७३ समेतको प्रयोजनको लागि

Local User And* ➤ Delivered 27-Mar-18 6:07:26.066 PM	
919971766006 (Deepak Ananda) 27-Mar-18 6:08:24.000 PM ✓ Received Sure sir, thanks	हुन्छ
919971766006 (Deepak Ananda) 27-Mar-18 6:08:27.000 PM ✓ Received Will do	गर्छु

27-Mar-18 6:07:14.468 PM देखि 27-Mar-18 6:08:27.000 PM मा आदान प्रदान गरेको WhatsApp Message मा प्रतिवादी सुनिल पौडेलले “Aba I also need quotation from 3 companies as a basis of cost estimate” अर्थात *लागत अनुमानको आधारको रूपमा मलाई तीनओटा कम्पनीहरूको कोटेशन समेत चाहिन्छ* भनी भनेको देखिन्छ र प्रतिवादी दिपक आनन्दले हुन्छ, म गर्छु भनेको संवादबाट देखिन्छ। सोही बमोजिम Bill of Materials प्रतिवादी दिपक आनन्दले प्रतिवादी सुनिल पौडेललाई पठाएको देखिन्छ। उक्त तथ्य निम्न तालिका नं. २ अनुसार रहेको देखिन्छ।

तालिका नं. २:

मिति 28-Mar-18 8:57:33 PM देखि 28-Mar-18 9:01:55 PM मा गरेको WhatsApp

Message को संवाद^५

WhatsApp Message ^६	नेपालीमा विवरण ^७
919971766006 (Deepak Ananda) 28-Mar-18 8:57:33.000 PM ✓ Received Working on the quote, please confirm if the BoM looks ok.	Quote मा काम गर्दै छु, BoM (Bill of Material) ठिक छ भने, Confirm गर्नु

^५ मिसिल संलग्न फाइल नं. १ को पञ्जिका (५/२६९-५/ २६८) र प्रमाण खण्डको बुँदा नं. आ (२) मा रहेको,

^६ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ को (ग), (ङ१), (ङ२) र दफा १४ र (ने.का.प. २०७४ अंक ९ नि.नं.९८८०) बमोजिम प्रमाणमा लिन मिल्ने

^७ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७३ समेतको प्रयोजनको लागि

919971766006 (Deepak Ananda) ✓ Received 28-Mar-18 8:58:30.000 PM					माथि उल्लेखित संवादमा कुराकानी भए बमोजिम दिपक आनन्दले सुनिल पौडेललाई पठाएको BoM (Bill of Material).
S.No	Description	Qty	Unit Price	Total (USD)	
1	Application Load Balancer with Web Application Firewall and Bandwidth Manager with one year Support for DRC	2	125,000	250,000	
2	DNS Firewall with One Year Support for DRC	2	100,000	200,000	
3	Web Proxy for 100-249 users with One Year Support and Subscription for DRC	2	25,000	50,000	
4	E-mail Security for 100-249 Users with One Year Support and Subscription for DRC	2	20,000	40,000	
5	Secure Remote Access for 100-249 users with 1 year of support and subscription for DRC and GIDC	4	20,000	80,000	
6	Next Generation Firewall with IPS and Advanced Threat Protection with 1 year of support and subscription for DRC	2	100,000	200,000	
7	Gateway router with 10G of throughput with GE ports with 1 year of support and subscription for DRC	2	150,000	300,000	
8	48 port 1G/10G base-T switch for DRC with 1 Year of support and Subscription for DRC	4	25,000	100,000	
9	End point antimalware software for servers with 1 year of support and subscription for DRC	15	2000	30,000	
Total Value				1,250,000	
Local User ✓ Delivered 28-Mar-18 9:01:55.220 PM Need to increase the price of DNS firewall above 175K and Ned to decrease the cost of switch and routers and make it 1.2M					1.2M (USD12,00,000) बनाउन DNS Firewall को मुल्य 175,000 अमेरिकी डलर भन्दा माथि बढाउने र Switch र routers को cost घटाउनुपर्छ

28-Mar-18 8:57:33 PM देखि 28-Mar-18 9:01:55 PM मा आदान प्रदान गरेको WhatsApp Message मा प्रतिवादी दिपक आनन्दले “Working on the quote, please confirm if the BoM looks ok” अर्थात कोटेशनमा काम गर्दै छु। BoM (Bill of Material) ठीक छ कि सुनिश्चित गर्नुहोला भनी Total Value US\$12,50,000 उल्लेख गरी 9 Items को BoM (Bill of Material) को तालिका समेत प्रतिवादी सुनिल पौडेललाई पठाएको देखिन्छ। प्रतिवादी सुनिल पौडेलले ठेक्काको लागत 1.2M (US\$12,00,000.00) बनाउन DNS(Domain Name System) Firewall को मुल्य US\$175,000 अमेरिकी डलर भन्दा माथि बढाउने र Switch र routers को cost घटाउनुपर्छ भन्ने व्यहोरा संवादबाट देखिन्छ। साथै तालिका २ मा विश्लेषण गरिएबमोजिमको प्रतिवादीहरू बीचको संवादमा लागत अनुमानको लागि पठाईएको तालिकाको Items को S.No. 1, 2 सामाग्री F5 कम्पनी, S.No. 3, 4, 5 सामाग्री InstaSafe कम्पनी, S.No. 6, 7, 8, 9 सामाग्री Cisco कम्पनीको देखिन्छ।

प्रतिवादी सुनिल पौडेलले भने बमोजिमको प्रतिवादी दिपक आनन्दले लागतमा हेरफेर गरी Total Value US\$12,00,000 हुने गरी पुनः BoM (Bill of Materials) को तालिका प्रतिवादी सुनिल पौडेललाई पठाएको संवादबाट देखिन्छ । उक्त संवाद निम्न तालिका नं. ३ अनुसार रहेको देखिन्छ ।

तालिका नं. ३:

दिपक आनन्दले 29-Mar-18 1:06:36 PM मा पठाएको Bill of Material(BoM)^५

919971766006 (Deepak Ananda)		✓ Received 29-Mar-18 1:06:36.000 PM		
S.No	Description	Qty	Unit Price	Total (USD)
1	Application Load Balancer with Web Application Firewall and Bandwidth Manager with one year Support	2	1,75,000	3,50,000
2	DNS Firewall with One Year Support	2	1,60,000	3,20,000
3	Web Proxy for 100-249 users with One Year Support and Subscription	2	25,000	50,000
4	E-mail Security for 100-249 Users with One Year Support and Subscription	2	25,000	50,000
5	Secure Remote Access for 100-249 users with 1 year of support and subscription	4	25,000	1,00,000
6	Next Generation Firewall with IPS and Advanced Threat Protection with 1 year of support and subscription	2	70,000	1,40,000
7	Gateway router with 10G of throughput with GE ports with 1 year of support and subscription	2	63,000	1,26,000
8	48 port 1G/10G base-T switch for DRC with 1 Year of support and Subscription	4	15,000	60,000
9	End point antimalware software for servers with 1 year of support and subscription	50	80	4,000
Total Value				12,00,000

प्रतिवादीहरू सुनिल पौडेलले र दिपक आनन्दको मिलोमतोमा Supply, Delivery and Installation of Security Appliances and Network Equipment खरिदको लागत अनुमान तयार गर्ने गराउने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी दिपक आनन्दले प्रतिवादी सुनिल पौडेललाई तल तालिका नम्बरहरू ४, ६, ७ बमोजिमको ३ (तीन) ओटा कम्पनीहरूको 29-Mar-18 मिति उल्लेख गरेको कोटेशनहरू दिएको देखिन्छ । Exclusive Networks Asia Pte. Ltd, Singapore ले पेस गरेको देखाईएको कोटेशन निम्न तालिका नं. ४ अनुसारको रहेको देखिन्छ । साथै उक्त कोटेशन प्रतिवादीहरू बीचको संवादमा आदान प्रदान भएको माथि तालिका नं. ३ सँग हुवहु मिलेको देखिन्छ । साथै मिसिल संलग्न Exclusive Networks Asia pte. Ltd. Singapore को Quotation को पत्रमा Exclusive Networks Sales India Pvt. Ltd. को छाप (Stamp Pad) रहेकोले उल्लिखित Quotation आधिकारिक नभएको भन्ने तथ्य स्पष्ट देखिन्छ ।

^५ मिसिल संलग्न फाइल नं.१ को पञ्जिका (५/२६७) र प्रमाण खण्डको बुँदा नं. आ (३) मा रहेको,

तालिका नं. ४:

Exclusive Networks Asia Pte. Ltd., Singapore ले पेस गरेको देखाईएको कोटेशन

४५/७

To: National Information Technology Center,
Ministry of Science and Technology, Government of Nepal
Singhdurbar, Kathmandu

Attn:

Date: 29/03/2018
Quotation No: FS/29032018
End User: National Information Technology Center

Ref: We are pleased to quote our best prices for FS Networks.

EXCLUSIVE NETWORKS
Exclusive Networks Asia Pte. Ltd.
No 5 Pereira Road #02-03
Asiawide Industrial Building,
Singapore 368025
Email: pbsht@exclusive-networks.com

S.No.	Description	Qty	Unit Price (USD)	Total Price (USD)
1	Application Load Balancer with Web Application Firewall and Bandwidth Manager with one year Support	2	USD 175,000.00	USD 350,000.00
2	DNS Firewall with One Year Support	2	USD 160,000.00	USD 320,000.00
3	Web Proxy for 100-249 users with One Year Support and Subscription	2	USD 25,000.00	USD 50,000.00
4	E-mail Security for 100-249 Users with One Year Support and Subscription	2	USD 25,000.00	USD 50,000.00
5	Secure Remote Access for 100-249 users with 1 year of support and subscription	4	USD 25,000.00	USD 100,000.00
6	Next Generation Firewall with IPS and Advanced Threat Protection with 1 year of support and subscription	2	USD 70,000.00	USD 140,000.00
7	Gateway router with 10G of throughput with GE ports with 1 year of support and subscription	2	USD 63,000.00	USD 126,000.00
8	48 port 1G/10G base-T switch for DRC with 1 Year of support and Subscription	4	USD 15,000.00	USD 60,000.00
9	End point antimalware software for servers with 1 year of support and subscription	50	USD 80.00	USD 4,000.00
Grand Total			USD	1,200,000.00

Sl. No.	Conditions
1	Payment Terms: Advance TT
2	Delivery: 4-6 weeks from the date of Receipt of PO.
3	Implementation: One time installation & deployment charges are applicable, if done by Transition Systems
4	Tax: Taxes extra, at the time of billing will be applicable.
5	Price: Quoted is the Net-Remittance value to Transition Systems.
6	Validity of Quote: The above exclusive offer is valid only for 7 days from the date of offer.

Exclusive Networks Asia Pte. Ltd.
No 5 Pereira Road #02-03, Asiawide Industrial Building, Singapore 368025

Price quoted is the Net-Remittance value to Transition Systems. *** prices are subject to change without prior notice.***
VAT and LC or Overhead charges will be extra as applicable.
Prices: US\$ prices quoted are Ex-Warehouse Singapore. Local tax & withholding taxes will be extra. You need to designate a Freight Forwarder & Clearing agent to
Beneficiary: Exclusive Networks Asia Pte. Ltd.
Banker: Societe Generale, Singapore (SWIFT BIC: SOGESG5G)
Bank account: 162834871001
Bank address: 8 MARINA BD, MBFC TOWER 1, #12-01, SINGAPORE 018981

Sales Manager (North & Nepal)- FS
9821417904
pbsht@exclusive-networks.com

Exclusive Networks Sales India Pvt. Ltd.

९ मिसिल संलग्न फाइल नं.२ को पञ्जिका (२/३) र प्रमाण खण्डको बुँदा नं. आ (४) मा रहेको,

त्यसैगरी 09-May-18 10:24:58 AM मा आदान प्रदान गरेको WhatsApp Message मा सुनिल पौडेलले Instasafe Technologies Pvt. Ltd., Bangalore को Commercial Proposal मा Correction गरी सोही अनुरूपको Quotation बनाउन आनन्दलाई पठाएको देखिन्छ । उक्त कोटेशनलाई प्रतिवादी सुनिल पौडेलले रातो मशीले Correction गरेको देखिन्छ । उक्त कोटेशन निम्न तालिका नं. ५ अनुसार रहेको देखिन्छ ।

तालिका नं. ५:

सुनिल पौडेलले Correction गरी दिपक आनन्दलाई पठाएको Images^{१०}

प्रतिवादी सुनिल पौडेलले भनेबमोजिम नै प्रतिवादी दिपक आनन्दले Instasafe Technologies Pvt. Ltd., Bangalore को Commercial proposal को पत्र सच्याई पठाएको देखिन्छ । उक्त तथ्य निम्न तालिका नं. ६ अनुसार रहेको देखिन्छ । उक्त कोटेशनलाई मिसिल संलग्न लागत अनुमान तयार गर्ने आधारका रूपमा लिइएको देखिन्छ । Instasafe Technologies Pvt. Ltd., Bangalore को Mar 29, 2018 को Quotation प्रतिवादी सुनिल पौडेलले प्रतिवादी दिपक आनन्दलाई सच्याउन पठाएबमोजिमको Quotation सच्याएर आएकोसँग हुबहु देखिन्छ ।

Commercial Proposal			
Account: National Information Technology Centre Attention : Address: Singhdurbar, Kathmandu Email: info@nitc.gov.np EndUser:		 Quotation Date: March 29, 2018 Quotation Valid Until: April 5, 2018 Annual Support: Yes	
Product Description	Users	Unit Price (USD)	Total (USD)
Application Load Balancer with Web Application Firewall and Bandwidth Manager with one year Support	2	1,35,000.00	2,70,000.00
DNS Firewall with one year Support	2	80,000.00 12,500.00	1,60,000.00
Web Proxy for 100-249 users with one year support and subscription	2	43,000.00	86,000.00
E-mail security for 100-249 users with one year support and subscription	2	43,000.00	86,000.00
Secure remote access for 100-249 users with one year support and subscription	4	43,000.00	1,72,000.00
Next generation Firewall with IPS and Advanced Threat Protection with one year support and subscription	2	86,000.00 81,000.00	1,72,000.00
Gateway router with 10G of throughput with GE ports with one year support and subscription	2	1,07,500.00 71,000.00	2,15,000.00
48 port 1G/10G base-T switch for DRC with one year support and subscription	4	31,000.00 18,000.00	1,24,000.00
End point antimalware software for servers with one year support and subscription	50	85.00	4,250.00
Total			12,89,250.00
Contact Information:		Terms & Conditions	
Prashanth G InstaSafe Technologies Pvt Ltd CA Site no 1, GINSERV, Kodihalli, HAL 3rd Stage, Bangalore - 560008 Phone: 8880220044 prashanth@instasafe.com Cell: +91-9845775061		1. Payment : 100 % advance along with purchase order. 2. Taxes : GST @ 18% applicable at the time of billing GST No: 29AADCI0935N128 SAC code: 998313 3. Delivery : Online delivery within 4-6 weeks of receiving the complete order. 4. Implementation: One time installation and deployment charges are applicable. 5. Price: Quoted is the Net-remittance value to InstaSafe.	

^{१०} मिसिल संलग्न फाइल नं.१ को पृष्ठिका (५/२०८) र प्रमाण खण्डको बुँदा नं. आ (५) मा रहेको,

तालिका नं. ६

Instasafe Technologies Pvt. Ltd., Bangalore को Commercial proposal को पत्र



2
9/18
2

Commercial Proposal



InstaSafe
Cloud. Secure. Instant.

Account: National Information Technology Centre
Attention :

Address: Singhdurbar, Kathmandu

Email: info@nitc.gov.np
EndUser:

Quotation Date: March 29, 2018
Annual Support: Yes

	Users	Unit Price (USD)	Total (USD)
Application Load Balancer with Web Application Firewall and Bandwidth Manager with one year Support	2	1,35,000.00	2,70,000.00
DNS Firewall with one year Support	2	1,25,000.00	2,50,000.00
Web Proxy for 100-249 users with one year support and subscription	2	43,000.00	86,000.00
E-mail security for 100-249 users with one year support and subscription	2	43,000.00	86,000.00
Secure remote access for 100-249 users with one year support and subscription	4	43,000.00	1,72,000.00
Next generation Firewall with IPS and Advanced Threat Protection with one year support and subscription	2	81,000.00	1,62,000.00
Gateway router with 10G of throughput with GE ports with one year support and subscription	2	71,000.00	1,42,000.00
48 port 1G/10G base-T switch for DRC with one year support and subscription	4	18,000.00	72,000.00
End point antimalware software for servers with one year support and subscription	50	85.00	4,250.00
Total			12,44,250.00

Contact Information:

Prashanth G
InstaSafe Technologies Pvt Ltd
 CA Site no 1, GINSERV, Kodihalli
 HAL 3rd Stage, Bangalore - 560008
 Phone: 8880220044
prashanth@instasafe.com
 Cell: +91-9845775061

Terms & Conditions:

- 1. Payment : 100 % advance along with purchase order.**
- 2. Taxes : GST @ 18% applicable at the time of billing**
 GST No: 29AADCI0935N1Z8
 SAC code: 998313
- 3. Delivery & Installation: Online delivery within one week of receiving the complete order at acceptable terms along with the advance for the same.**
- 4. Services include: Online Implementation, Product Training Telephone & Email Support**



2

त्यसैगरी Tech Data (Singapore) PTE. LTD. कोटेशन प्राप्त गरेको देखिई सोही कोटेशनको आधारमा लागत अनुमान तयार गर्न गरेको देखिन्छ। उक्त Tech Data (Singapore) PTE. LTD. को कोटेशन निम्न तालिका नं. ७ अनुसार रहेको देखिन्छ।

^{११} मिसिल संलग्न फाइल नं.२ को पञ्जिका (२/४) र प्रमाण खण्डको बुँदा नं. आ (६) मा रहेको,

तालिका नं. ७

Tech Data (Singapore) PTE. LTD. को Commercial proposal को पत्र^{१२}



TECH DATA (SINGAPORE) PTE. LTD.



Mar 29th 2018

To,

National Information Technology Center
Singh Darbar, Kathmandu

Dear Sir/Madam,

As discussed, please find below our best commercial for F5 Solution:

S.No	Description	Qty	Unit Price	Total (USD)
1	Application Load Balancer with Web Application Firewall and Bandwidth Manager with one year Support	2	\$183,750.00	\$367,500.00
2	DNS Firewall with One Year Support	2	\$168,000.00	\$336,000.00
3	Web Proxy for 100-249 users with One Year Support and Subscription	2	\$26,250.00	\$52,500.00
4	E-mail Security for 100-249 Users with One Year Support and Subscription	2	\$26,250.00	\$52,500.00
5	Secure Remote Access for 100-249 users with 1 year of support and subscription	4	\$26,250.00	\$105,000.00
6	Next Generation Firewall with IPS and Advanced Threat Protection with 1 year of support and subscription	2	\$73,500.00	\$147,000.00
7	Gateway router with 10G of throughput with GE ports with 1 year of support and subscription	2	\$66,150.00	\$132,300.00
8	48 port 1G/10G base-T switch for DRC with 1 Year of support and Subscription	4	\$15,750.00	\$63,000.00
9	End point antimalware software for servers with 1 year of support and subscription	50	\$84.00	\$4,200.00
Total Value				\$12,60,000.00

मिति 05-Apr-18 2:14:34 PM देखि 5-Apr-18 2:17:01 (बि.सं. २०७४।१२।२२) सम्म Supply, Delivery and Installation of Security Appliances and Network Equipment सामाग्री लागत अनुमान तयार गर्न र उक्त लागत अनुमानमा घुस रिसवत रकमसमेत समावेश गर्ने रकमसमेतका सम्बन्धमा निम्न तालिका नं. ८ अनुसारका WhatAPP Message को संवाद आदान प्रदान भएको देखिन्छ ।

^{१२} मिसिल संलग्न फाइल नं.२ को पञ्जिका (२/२) र प्रमाण खण्डको बुँदा नं. आ (७) मा रहेको,

तालिका नं. ८:

मिति ०५-Apr-१८ २:१४:३४ PM देखि ०५-Apr-१८ २:१७:०१ (बि.सं. २०७४।१२।२२)मा

गरेको WhatsApp Message को संवाद^{१३}

WhatsApp Message ^{१४}	नेपालीमा विवरण ^{१५}														
919971766006 (Deepak Ananda) ✓ Received 05-Apr-18 2:14:34.000 PM <table border="1"> <thead> <tr> <th>Description</th><th>Value (USD)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F5</td><td>400</td></tr> <tr> <td>Cisco</td><td>400</td></tr> <tr> <td>Instasafe</td><td>25</td></tr> <tr> <td>Thakral Margin</td><td>100</td></tr> <tr> <td>Consulting Fee</td><td>275</td></tr> <tr> <td></td><td>1200</td></tr> </tbody> </table>	Description	Value (USD)	F5	400	Cisco	400	Instasafe	25	Thakral Margin	100	Consulting Fee	275		1200	ठेक्का बापत F5, Cisco र Instasafe ले पाउने रकम, नेपालका तर्फबाट बोलपत्रमा भाग लिने कम्पनी Thakral को Margin र Consulting fee भनेर रकमको बाँडफाँड गरेर तालिका।
Description	Value (USD)														
F5	400														
Cisco	400														
Instasafe	25														
Thakral Margin	100														
Consulting Fee	275														
	1200														
919971766006 (Deepak Ananda) ✓ Received 05-Apr-18 2:14:57.000 PM Please find the calculation	दिपक आनन्दले उल्लेखित तालिका अनुसारको Calculation हेर्न भनेको,														
919971766006 (Deepak Ananda) ✓ Received 05-Apr-18 2:15:53.000 PM I will send the Thakral proposal	पक आनन्दले उक्त माथि उल्लेखित तालिका बमोजिमको प्रस्ताव Thakral One Nepal Pvt. Ltd. लाई पठाउने कुरा गरेको,														
919971766006 (Deepak Ananda) ✓ Received 05-Apr-18 2:17:01.000 PM Consulting fee if your money.	Consulting fee भन्नाले तपाईं (सुनिल पौडेल) को रकम हो भनी स्पष्ट पारेको,														

^{१३} मिसिल संलग्न फाइल नं. १ को पृष्ठिका (५/२६४—५/ २६३) र प्रमाण खण्डको बुँदा नं. आ (८) मा रहेको,

^{१४} प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ को (ग), (ङ१), (ङ२) र दफा १४ र (ने.का.प. २०७४ अंक ९ नि.नं.९८८०) बमोजिम प्रमाणमा लिन मिल्ने

^{१५} मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७३ समेतको प्रयोजनको लागि

उल्लिखित वार्तालापमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले Supply, Delivery and Installation of Security Appliances and Network Equipment ठेक्का लगाउदा F5 कम्पनी सामानको मूल्य-\$400 (US\$400,000), Cisco को कम्पनीको सामानको मूल्य-\$400 (US\$400,000) र Instasafe कम्पनीको मूल्य-\$25 (US\$25,000) उल्लेख गर्ने गराउने, नेपालका तर्फबाट बोलपत्रमा भाग लिने कम्पनी Thakral One Nepal Pvt. Ltd. हुने, उक्त कम्पनीको Margin-\$100 (US\$100,000) र प्रतिवादी सुनिल पौडेललाई Consulting fee-\$275 (US\$275,000) दिने गरी रकमको बाँडफाँड तालिका प्रतिवादी दिपक आनन्दले प्रतिवादी सुनिल पौडेललाई Message गरेको देखिन्छ। यसरीनै सोही Message अनुसारको प्रस्ताव Thakral One Nepal Pvt. Ltd. लाई पठाउने भनी संवाद गरेको देखिन्छ। त्यसमध्ये Consulting fee भन्नाले प्रतिवादी सुनिल पौडेलले पाउने घुस रिसवत बापतको रकम \$275 (US\$275,000) हो भनेर दिपक आनन्दले स्पष्ट पारेकोसमेत देखिन्छ। उक्त Message को जवाफमा प्रतिवादी सुनिल पौडेलले निम्न तालिका नं. ९ अनुसारको जवाफ प्रतिवादी दिपक आनन्दलाई पठाएको देखिन्छ।

तालिका नं. ९:

मिति 05-Apr-18 2:17:40 PM देखि 5-Apr-18 2:18:00 मा गरेको WhatsApp Message

को संवाद^{१६}

WhatsApp Message ^{१७}	नेपालीमा विवरण ^{१८}
Local User 05-Apr-18 2:17:40.973 PM  But that figure was when we made 0.8 Million project	उक्त Consulting Fee को बापत पाउने भनिएको रकम २७५ हजार अमेरिकी डलर, ०.८ मिलियन अमेरिकी डलरको लागतको ठेक्कामा पाउनुपर्ने रकम हो र अब १.२ मिलियन अमेरिकी डलरको ठेक्कामा समेत एकै परिमाणको घुस रिसवत बापतको रकम २७५ हजार अमेरिकी डलर भएकोले द्विविधामा परेको छ।
Local User 05-Apr-18 2:17:54.012 PM  And now we are making 1.2..	
Local User 05-Apr-18 2:18:00.663 PM  I'm confused	

प्रतिवादी सुनिल पौडेललाई दिइने भनिएको रकम २७५ हजार अमेरिकी डलरमा चित्त नबुझाई उक्त रकम ०.८ मिलियन अमेरिकी डलर (तत्कालीन प्रचलित विदेशी विनिमय अनुसार लगभग ८

^{१६} मिसिल संलग्न फाइल नं.१ को पृष्ठिका (५/२६३) र प्रमाण खण्डको बुँदा नं. आ (९) मा रहेको,

^{१७} प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ को (ग), (ड१), (ड२) र दफा १४ र (ने.का.प. २०७४ अंक ९ नि.नं. ९८८०) बमोजिम प्रमाणमा लिन मिल्ने

^{१८} मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७३ समेतको प्रयोजनको लागि

करोड नेपाली रुपैया) को लागतको काम गर्दा नै प्राप्त हुनुपर्ने तर १.२ मिलियन अमेरिकी डलर (तत्कालीन प्रचलित विदेशी विनिमय अनुसार लगभग १२ करोड नेपाली रुपैया) को ठेक्कामा समेत त्यति नै रकम बराबरको २७५ हजार अमेरिकी डलर घुस रिसवत वापतको रकम भएकोले चित्त बुझ्ने भनी प्रतिवादी दिपक आनन्दलाई Message गरेको देखिन्छ ।

तत्पश्चात भारतीय नागरीक तथा नेपालका लागि F5 का प्रतिनिधि दिपक आनन्दले F5 का उपकरणमा थप discount गरेर प्रतिवादी सुनिल पौडेललाई 300K (US\$300,000) सम्म रकम दिन सकिने भनी प्रतिवादी सुनिल पौडेललाई जवाफ पठाएको देखिन्छ । उक्त संवाद निम्न तालिका नं. १० अनुसारको रहेको देखिन्छ ।

तालिका नं. १०:

मिति 05-Apr-18 11:54:40 PM देखि 6-Apr-18 7:29:24 मा गरेको WhatsApp Message

को संवाद^{१९}

WhatsApp Message ^{२०}	नेपालीमा विवरण ^{२१}
919971766006 (Deepak Ananda) ✓ Received 05-Apr-18 11:54:40.000 PM The best at this stage is that I further discount F5 components to round off your consulting share to 300K.	Cisco का उपकरणमा discount गरी दिपक आनन्दले सुनिल पौडेललाई ३०० हजार अमेरिकी डलरसम्म दिन सक्ने भनेको,
919971766006 (Deepak Ananda) ✓ Received 05-Apr-18 11:55:54.000 PM You also need to consider Cisco BoM is enterprise class with advanced HIPS.	
Local User ↗ Delivered 06-Apr-18 7:29:24.286 AM Hi Deepak! Sry couldn't receive your call last night. Now I'm off the meeting for the same. Will share you the development after it. But it seem difficult to go with Cisco products in such a low margin, in worst cas scenario we may need to go for ONLY security products without Cisco. Will confirm our opinion after the meeting.	सुनिल पौडेलले यति थोरै margin मा Cisco को product खरिद गर्न गाह्रो भएको छ। यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा Cisco विनाको Security Products मात्र खरिद गर्दा ठीक होला। मिटिङ पछि हाम्रो धारणा conform गरौंला भनेको देखिन्छ ।

^{१९} मिसिल संलग्न फाइल नं.१ को पृष्ठिका (५/२६१-२६०) र प्रमाण खण्डको बुँदा नं. आ (१०) मा रहेको,

^{२०} प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ को (ग), (ङ१), (ङ२) र दफा १४ र (ने.का.प. २०७४ अंक ९ नि.नं. ९८८०) बमोजिम प्रमाणमा लिन मिल्ने

^{२१} मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७३ समेतको प्रयोजनको लागि

तर प्रतिवादी सुनिल पौडेलले “But it seem difficult to go with Cisco products in such a low margin, in worst cas scenario we may need to go for ONLY security products without Cisco. Will confirm our opinion after the meeting” भनी \$300K (US\$300,000) मा पनि चित्त नबुझाई घुस रिसवतको रकममा प्रतिवादी दिपक आनन्दसँग बार्गेनिङ्ग गरी रहेको देखिन्छ।

प्रतिवादी सुनिल पौडेलको उक्त जवाफ प्राप्त भएपश्चात प्रतिवादी दिपक आनन्दले निम्न तालिका नं. ११ अनुसारको जवाफ प्रतिवादी सुनिल पौडेललाई पठाएको देखिन्छ।

तालिका नं. ११:

मिति 06-Apr-18 10:10:28 AM देखि 6-Apr-18 10:12:51 AM (बि.सं.

२०७४।१२।२३) मा गरेको WhatAPP Message को संवाद^{२२}

WhatsApp Message ^{२३}	नेपालीमा विवरण ^{२४}
919971766006 (Deepak Ananda) ✓ Received 06-Apr-18 10:10:28.000 AM I would suggest, before you finalize let me know the expectation.	दिपक आनन्दले सुनिल पौडेललाई तपाईंको Expected रकम कति हो भनी सोधेको,
919971766006 (Deepak Ananda) ✓ Received 06-Apr-18 10:10:36.000 AM I will work on the same & then you decide.	सुनिल पौडेलसँग दिपक आनन्दले तपाईंको निर्णय बमोजिम नै गर्ने छु भनेको,
919971766006 (Deepak Ananda) ✓ Received 06-Apr-18 10:12:50.000 AM For Example: You expect 300K-350K OR 400K	जस्तो कि तपाईं US\$300,000-350,000 अर्थात US\$400,000 मध्ये कति expect गर्नु हुन्छ?
919971766006 (Deepak Ananda) ✓ Received 06-Apr-18 10:12:51.000 AM Accordingly I will work, if you are convinced go ahead or drop it.	सोही अनुसार म कार्य गर्छु, तपाईं सहमत हुनुहुन्छ भने अगाडि बढ्नु, नत्र रोक्ने भनी दिपक आनन्दले सुनिल पौडेललाई भनेको,

²² मिसिल संलग्न फाइल नं.१ को पञ्जिका (५/२५९) र प्रमाण खण्डको बुँदा नं. आ (११) मा रहेको

^{२३} प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ को (ग), (ङ१), (ङ२) र दफा १४ र (ने.का.प. २०७४ अंक ९ नि.नं. ९८८०) बमोजिम प्रमाणमा लिन मिल्ने

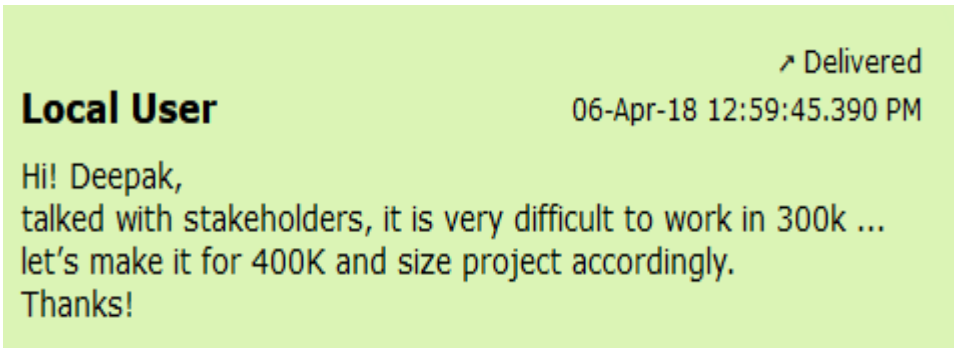
^{२४} मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७३ समेतको प्रयोजनको लागि

प्रतिवादी दिपक आनन्दले “For Example: You expect 300K-350K OR 400K, accordingly I will work, if you are convinced go ahead or drop it” अर्थात सोही अनुसार म कार्य गर्छु, तपाईं सहमत हुनुहुन्छ भने अगाडि बढ्नु, नत्र रोक्ने भनी प्रतिवादी दिपक आनन्दले प्रतिवादी सुनिल पौडेललाई भनी प्रतिवादी सुनिल पौडेलको घुस रिसवत बापत लिन चाहेको रकम के कति अपेक्षा रहेको बुझ्न खोजेको देखिन्छ ।

प्रतिवादी दिपक आनन्दको उक्त Message प्राप्त भएपश्चात प्रतिवादी सुनिल पौडेलले निम्न तालिका नं. १२ अनुसारको जवाफ दिएको देखिन्छ ।

तालिका नं. १२:

मिति 06-Apr-18 12:59:45 PM मा गरेको WhatsApp Message को संवाद^{२५}

WhatsApp Message ^{२६}	नेपालीमा विवरण ^{२७}
	सरोकारवालासँग कुरा गरेँ, 300K मा काम गर्न गाह्रो हुने भएकाले 400K चाहिने र आयोजनाको आकारलाई समेत यही अनुसार बनाऔं,

प्रतिवादी सुनिल पौडेलले Hi! Deepak, talked with stakeholders, it is very difficult to work in 300k ...let's make it for 400K and size project accordingly. Thanks! अर्थात *सरोकारवालाहरूसँग कुरा गरे 300k मा काम गर्न धेरै गाह्रो छ ... यसलाई 400K बनाऔं र परियोजनाको साइज यसै अनुसार बनाउँ* भनेको देखिन्छ । यसरी प्रतिवादी सुनिल पौडेलले \$300K (US\$300,000) मा काम गर्न गाह्रो हुने भएकाले 400K (US\$400,000) घुस रिसवत चाहिने र आयोजनाको आकार (Project को Quantity and Quality भनी बुझ्न सकिने) लाई समेत सोही अनुसार बनाऊ भनी प्रतिवादी दिपक आनन्दलाई जवाफ पठाएको देखिन्छ ।

सोही क्रममा प्रतिवादी दिपक आनन्दले प्रतिवादी सुनिल पौडेलले भने बमोजिमको कम्पनीको सामानहरूको Revised Price उल्लेख गरी तालिकामा ठेक्का रकममा फरक नपर्ने गरी भनी प्रतिवादी सुनिल पौडेललाई जवाफ पठाएको देखिन्छ । उक्त संवाद निम्न तालिका नं. १३ अनुसार भएको देखिन्छ ।

^{२५} मिसिल संलग्न फाइल नं.१ को पृष्ठिका (५/२५९) र प्रमाण खण्डको बुँदा नं. आ (१२) मा रहेको

^{२६} प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ को (ग), (ड१), (ड२) र दफा १४ र (ने.का.प. २०७४ अंक ९ नि.नं. ९,८८०) बमोजिम प्रमाणमा लिन मिल्ने

^{२७} मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७३ समेतको प्रयोजनको लागि

तालिका नं. १३:

मिति 07-Apr-18 6:41:51 PM देखि 7-Apr-18 7:16:58 (बि.सं. २०७४।१२।२४) मा

गरेको WhatsApp Message को संवाद^{२९}

WhatsApp Message ^{२९}	नेपालीमा विवरण ^{३०}														
✓ Received 07-Apr-18 6:41:51.000 PM 919971766006 (Deepak Ananda) I tried to match 400K as per your asked price, but the Cisco BoM will be become very basic.	तपाईंले भनेजस्तै 400,000 अमेरिकी डलर पुर्याउन कोशिस गरेको छु तर Cisco को उपकरण सामान्य खालको मात्र हुन जाने,														
✓ Received 07-Apr-18 6:41:51.000 PM 919971766006 (Deepak Ananda) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Description</th><th>Value (USD)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F5</td><td>400</td></tr> <tr> <td>Cisco</td><td>300</td></tr> <tr> <td>Instasafe</td><td>25</td></tr> <tr> <td>Thakral Margin</td><td>100</td></tr> <tr> <td>Consulting Fee</td><td>375</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>1200</td></tr> </tbody> </table>	Description	Value (USD)	F5	400	Cisco	300	Instasafe	25	Thakral Margin	100	Consulting Fee	375	Total	1200	सुनिल पौडले प्राप्त गर्ने घुस रिसवत बापतको रकम सहितको विभिन्न Security Appliances र Network Equipment को बाँडफाँड। जसमा घुस रिसवतको रकमलाई Consulting Fee भनिएको छ।
Description	Value (USD)														
F5	400														
Cisco	300														
Instasafe	25														
Thakral Margin	100														
Consulting Fee	375														
Total	1200														
✓ Received 07-Apr-18 6:42:45.000 PM 919971766006 (Deepak Ananda) If you consider 375K, I will ensure next deal of Zimbra - will compensate 25K.	३७५ हजार अमेरिकी डलरमा चित्त बुझाउने हो भने अर्को Zimbra को ठेक्काबाट २५ हजार अमेरिकी डलर पूर्ति गरौंला														
✓ Received 07-Apr-18 6:45:10.000 PM 919971766006 (Deepak Ananda) Our intent is to ensure there is no question on the solution & justify the cost spent.	आपूर्ति भएका सामग्रीमा कुनै प्रश्न नहुनु र खर्चको न्यायोचित हुनु नै हाम्रो आशय रहेको														

^{२९} मिसिल संलग्न फाइल नं.१ को पञ्जिका (५/२५६-५/२५५) र प्रमाण खण्डको बुँदा नं. आ (१३) मा रहेको

^{२९} प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ को (ड१), (ड२) र दफा १४ र (ने.का.प. २०७४ अंक ९ नि.नं. ९८८०) बमोजिम प्रमाणमा लिन मिल्ने

^{३०} मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७३ समेतको प्रयोजनको लागि

919971766006 (Deepak Ananda) ✓ Received 07-Apr-18 6:45:24.000 PM If you are ok, i will submit the Specs by tomorrow.	यदि तपाईंलाई ठीक छ भने भोलि Specs पठाउँछु।
Local User ➤ Delivered 07-Apr-18 7:16:58.683 PM Sounds okay..for the quotation .. to make cost estimate pls increase the amount of f5 and make Cisco price as realistic as possible.. can increase price of instasafe though.	ठीक छ तर Quotations को लागि F5 को उपकरणहरूको रकम बढाउनु पर्छ र Cisco को मूल्य वास्तविक होस् र instasafe को पनि मूल्य बढाउन सकिन्छ।

प्रतिवादी दिपक आनन्दले प्रतिवादी सुनिल पौडेललाई घुस रिसवत वापतको रकम US\$275(US\$275,000) बाट बढाएर US\$375K (US\$375,000) सम्म रकम दिन सकिने, यदि त्यसो हो भने भोलिसम्म Specifications पठाउँछु भनी प्रतिवादी सुनिल पौडेललाई जवाफ पठाएको देखिन्छ। उक्त Message को जवाफमा प्रतिवादी सुनिल पौडेलले ठीक छ तर Quotations को लागि F5 को उपकरणहरूको रकम बढाउनुपर्छ र Cisco को मूल्य वास्तविक होस्, instasafe को पनि मूल्य बढाउन सकिन्छ भनी प्रतिवादी दिपक आनन्दलाई जवाफ पठाएको देखिन्छ।

माथि विवेचित तथ्यहरूबाट राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको लागि Security Appliance for Data Center, Nepal खरिद कार्य अगाडि बढाउन केन्द्रमा कार्यरत कम्प्युटर ईन्जिनियर राम शरण गायक र सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेलले सिफारिस गरेको र केन्द्रका लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि विनियोजित बजेटको खर्च शीर्षक ८.५.१.४५, ८.५.१.५२, ८.५.१.५३, ८.५.१.५५, ८.५.१.५६, ८.५.१.५८ बाट खर्च गर्न सकिने राय पेस गरेको र सोही अनुसार प्रतिवादी सुनिल पौडेलले स्वीकृत गरेको देखिन्छ। प्रतिवादी सुनिल पौडेलले भारतीय नागरिक प्रतिवादी दिपक आनन्दसँग Security Appliance and Network Equipment ठेकामा खरिद गरिने लाईन आइटमहरू सहितको कोटेशनको लिष्ट मागे बमोजिम प्रतिवादी दिपक आनन्दले Instasafe Technologies Pvt.Ltd, Bangalore, Exclusive Networks Asia Pte. Ltd, Singapore र TechData (Singapore) PTE. LTD. गरी ३ ओटा कम्पनीहरूबाट कोटेशन पठाएको देखिन्छ। प्रतिवादी सुनिल पौडेलले त्यसको जाँच गरी केही रेट परिमार्जन गर्न भनिएकोमा सोही बमोजिम प्राप्त भएपश्चात लागत अनुमान बनाउनका लागि कोटेशनहरूको औसत दररेट निकाली लागत अनुमान (मु.अ. कर सहित रु.१४,५९,८६,८३८.५३) तथा स्पेसिफिकेसन केन्द्रमा कार्यरत कम्प्युटर ईन्जिनियर राम शरण गायक र सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेलबाट तयार गर्न लगाई टिप्पणी पेस गरी गर्न लगाई सोही

अनुसार प्रतिवादी सुनिल पौडेल आफैले मिति २०७४।१२।३० (**13-Apr-18**) गते लागत अनुमान स्वीकृत गरे गराएको देखिन्छ।

साथै Astral Computers Nepal Pvt. Ltd. का अध्यक्ष तथा Thakral One Nepal private Limited का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण गिरीले मिति २०८१।०६।१४ गते गरेको ततिम्बा वयानमा समेत दिपक आनन्द भन्ने व्यक्तिसँग आफ्नो कम्पनीले पाउने सेवा शुल्क लगायत सम्बन्धमा समेत ठेक्का आह्वान पूर्व कुराकानी भएको भनी खुलाई लेखेको देखिन्छ। निजहरु बीचको WhatsApp कुराकानीमा दिपक आनन्द भन्ने व्यक्ति I am in Kathamandu on Sunday (13-Apr-18 6:39:25.000 PM), भनी उल्लेख गरेकोमा सोही अनुसार अध्यागमन कार्यालयको च.नं.१९४१ मिति: २०८१।०१।२४ गतेको पत्र अनुसार पनि निज दिपक आनन्द भन्ने व्यक्ति 15 April 2018 (जुन आइतबार पर्छ) नै नेपालमा आएको देखिन्छ। प्रतिवादी दिपक आनन्दले Hopefully I land to see the advertisement (13-Apr-18 6:40:05.000 PM) (म सूचना प्रकाशन हेर्नकै लागि आएको हो) भनेबाट निज व्यक्ति सोही ठेक्काको बारेमा सूचना प्रकाशन होस् भन्ने चाहेको र निजहरुले यस पूर्व गरेका संवादकै आधारमा ठेक्कामा आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको कार्य होस् भन्ने मनसाय राखेको देखिन्छ। त्यसैगरी दिपक आनन्दले बोलपत्रमा बोलपत्रदाताको Qualification Criteria मा “Bidder should have prior experience of supplying of minimum one network and security project worth of 1 million USD or equivalent Nepalese Rupees” र “Vendor should have prior experience of Installation/support of the similar project and should have one project of installation/support worth of USD300,000 or equivalent. Bidder should submit the PO/contract copy as Evidence” राख्नु भनेर भन्छन् तर Qualification Criteria मा कति वर्ष/अवधि राख्ने सम्बन्धमा यकिन खुलेको देखिन्न। आरोपित सुनिल पौडेलले पछिल्लो ३ वर्षको अनुभव राख्ने कि २ वर्ष (“In last 3 years” : 15-Apr-18 8:54:37.037 AM, “In last two years?” : 15-Apr-18 8:54:48.426 AM) भनी प्रश्न गर्दा दिपक आनन्दले “Sir, let me check, Number of years can be kept open ended? However I am checking when Thakral get 1M Product and 300K Services Order” : 15-Apr-18 9:23:02.000 AM भनी Thakral को अनुभव जाँच गरेको देखिन्छ। तत्पश्चात वर्ष नराखीकनै बोलपत्रदाताले कति अवधिभित्रको अनुभव पेस गर्नुपर्ने भन्ने विषय नखुलाई सूचना प्रकाशन गरेको देखिन्छ। यसरी ठेक्का कार्यान्वयनका लागि विचौलिया (भारतीय नागरिक दिपक आनन्द) सँग मिलमतो गरी, सोही व्यक्तिबाट तीन ओटा कम्पनीको कोटेशन माग गरी आफू अनुकूल लागत ईष्टिमेट तयार गरी, ठेक्का सूचना प्रकाशन हुनु पूर्व एक निश्चित कम्पनीलाई निर्दिष्ट गरी सोही अनुसार बोलपत्रको कागजात तयार गरी, ठेक्का कार्यान्वयन पूर्वनै ठेक्का वापतको भुक्तानी हुने रकमबाट को कसले के कति रकम पाउने भन्ने बारेमा तय गरी भएको ठेक्का IFB No. NITC/G/NCB-7-074/075 Supply, Delivery and Installation of Security Appliance and Network Equipment को बोलपत्र **15-April-018** मा आह्वान गरेको देखिन्छ।

बोलपत्र आह्वान पश्चात पनि प्रतिवादीहरु सुनिल पौडेल र दिपक आनन्द बीच ठेक्का मिलोमतो गरी घुस रिसवत लेनदेनको संवाद चली नै रहेको देखिन्छ । सोही क्रममा प्रतिवादीहरु बीच ठेक्का रकम, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायतको विषयमा निम्न तालिका नं. १४ अनुसारको संवाद भएको देखिन्छ ।

तालिका नं. १४:

मिति 16-Apr-18 5:03:12 PM देखि 17-Apr-18 10:16:38 मा गरेको WhatsApp Message

को संवाद^{३१}

WhatsApp Message ^{३२}	नेपालीमा विवरण ^{३३}
919971766006 (Deepak Ananda) Sir, one question. ✓ Received 16-Apr-18 5:03:12.000 PM	यो ठेक्काको भ्याट सहितको नेपाली रकम कति हो?
919971766006 (Deepak Ananda) What's the NRP value including VAT approved for this project. ✓ Received 16-Apr-18 5:04:14.000 PM	
919971766006 (Deepak Ananda) I have got free from Thakral, all on track. ✓ Received 16-Apr-18 5:06:01.000 PM	यसमा Thakral ले मलाई सबै जिम्मा दिएको छ,
Local User Great ✓ Delivered 16-Apr-18 5:06:41.882 PM	भ्याट सहितको १४.५ करोड रुपैयाँ,
Local User It is 14.50 corre NPR including VAT ✓ Delivered 16-Apr-18 5:07:02.465 PM	

^{३१} मिसिल संलग्न फाइल नं.१ को पत्रिका (५/२३६-५/ २३३) र प्रमाण खण्डको बुँदा नं. आ (१४) मा रहेको

^{३२} प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ को (ग), (ङ१), (ङ२) र दफा १४ र (ने.का.प. २०७४ अंक ९ नि.नं. ९८८०) बमोजिम प्रमाणमा लिन मिल्ने

^{३३} मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७३ समेतको प्रयोजनको लागि

919971766006 (Deepak Ananda) Then you have not included Duty, Banking, Insurance & Custom clearance charges.	✓ Received 16-Apr-18 5:11:46.000 PM	त्यसो भए Duty, Banking, Insurance and Custom Clearance charges समावेश गर्नु भएको छैन
919971766006 (Deepak Ananda) I just completed the NPR Calculation for 1.2M, it lands to 16Cr.	✓ Received 16-Apr-18 5:14:27.000 PM	मैले १२ करोड रुपैयाको Calculation पुरा गरेको छु, यो १६ करोड रुपैया सम्म पुग्छ।
919971766006 (Deepak Ananda) 16Cr including VAT	✓ Received 16-Apr-18 5:15:29.000 PM	
Local User Hi! Deepak, Any update abt th calculations? I'need to attend meeting @ Ministry and will be available for call only after 1PM. Thanks!	✓ Delivered 17-Apr-18 10:05:45.969 AM	यो हिसाव किताबमा केहि अद्यावधिक भएको छ? मैले मन्त्रालयमा meeting attend गर्नुछु, म दिउँसो १ बजे पछि मात्र उपलब्ध हुनेछु।
919971766006 (Deepak Ananda) Morning sir, I am meeting Thakral for this calculation at 12.30pm.	✓ Received 17-Apr-18 10:15:59.000 AM	म Thakral सँग उक्त calculation को लागि दिउँसो १२.३० बजे भेट्दै छु।
919971766006 (Deepak Ananda) I spoke other partner, I have some calculation to question Thakral.	✓ Received 17-Apr-18 10:16:38.000 AM	मैले अर्को partner सँग कुरा गरेको छु, Thakral सँग प्रश्न गर्न मसँग केही calculation छन्।

प्रतिवादी दिपक आनन्दले ठेक्काको कूल रकम नेपाली रुपैयाँमा कति भनी सोधेको देखिन्छ। उक्त सवालको जवाफमा प्रतिवादी सुनिल पौडेलले *"It is 14.50 corre NPR including VAT"* अर्थात भ्याट सहित १४.५ करोड भनेर भनेको देखिन्छ। प्रतिवादी दिपक आनन्दले त्यसो भए **Duty, Banking, Insurance and Custom Clearance charges** समावेश गर्नु भएको रहेनछ, मैले १२ करोड रुपैयाको पूरै Calculation गरेको छु, भ्याट सहित यो १६ करोड रुपैया सम्म पुग्छ भनी प्रतिवादी दिपक

आनन्दले बताएको देखिन्छ । त्यसपछि प्रतिवादी दिपक आनन्दले “*Morning sir, I am meeting Thakral for this calculation at 12.30pm*” अर्थात म Thakral सँग उक्त calculation को लागि दिउँसो १२.३० बजे भेट्दै छु भनेको देखिन्छ । माथि उल्लिखित संवादमा प्रतिवादी दिपक आनन्दले Thakral सँग भेट्छु भने अनुसार नै बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन हुन अगाडि नै प्रतिवादी दिपक आनन्दसँग ठेक्का सम्बन्धी कुराकानी भएको भनी Astral Computers Nepal Pvt. Ltd. का अध्यक्ष कृष्ण गिरीले मिति २०८१।०९।१७ गते गरेको ततिम्बा वयानको सवाल जवाफ नं. ४ मा खुलाएको देखिएबाट उक्त संवादलाई थप पुष्टि गरेको देखिन्छ ।

प्रतिवादी दिपक आनन्दले घुस रिसवत बापतको रकम प्रतिवादी सुनिल पौडेललाई US\$375K (US\$375,000) नभई 350K (US\$350,000) सम्म मात्र दिन सकिने भनी घुस रिसवत लिने दिने बीच वार्गेनिङ्ग भएको देखिन्छ । उक्त संवाद निम्न तालिका नं. १५ अनुसार रहेको देखिन्छ ।

तालिका नं. १५:

मिति 17-Apr-18 1:03:56 PM देखि 17-Apr-18 1:04:10 PM (बि.सं.

२०७५।०१।०४) मा गरेको WhatsApp Message को संवाद^{३४}

WhatsApp Message ^{३५}	नेपालीमा विवरण ^{३६}
919971766006 (Deepak Ananda) ✓ Received 17-Apr-18 1:03:56.000 PM Your value will be 350K instead of 375K.	तपाईंले 375K नभई 350K (US\$350,000) रकम पाउनुहुनेछ,
919971766006 (Deepak Ananda) ✓ Received 17-Apr-18 1:04:10.000 PM Thakral margin will be 85K instead of 100K.	Thakral को Margin 100K नभई 85K (US\$85,000) हुनेछ ।

प्रतिवादी सुनिल पौडेलले 375K नभई 350K (US\$350,000) घुस रिसवत बापत रकम पाउने र Thakral को Margin 100K (US\$100,000) नभई 85K (US\$85,000) हुने भनी प्रतिवादी दिपक आनन्दले प्रतिवादी सुनिल पौडेललाई Message पठाएको देखिन्छ ।

^{३४} मिसिल संलग्न फाइल नं.१ को पञ्जिका (५/२३२) र प्रमाण खण्डको बुँदा नं. आ (१५) मा रहेको

^{३५} प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ को (ग), (ड१), (ड२) र दफा १४ र (ने.का.प. २०७४ अंक ९ नि.नं. ९,८८०) बमोजिम प्रमाणमा लिन मिल्ने

^{३६} मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७३ समेतको प्रयोजनको लागि

त्यसैगरी प्रतिवादी सुनिल पौडेलले “Hi! Deepak, 50K seduction is too much for me to accommodate. So we may need to drop one line item preferably one quantity of Cisco ASA. You can check with Cisco for the new discount level after deducting one line item from it.” (03-May-18 6:42:38.211 PM) भनी Message प्रतिवादी दिपक आनन्दलाई पठाएको देखिएकोमा प्रतिवादी दिपक आनन्दले जवाफमा “*This is the max stretch I can do.*” (03-May-18 7:41 04.000 PM) भनी घुस रिसवत रकम US\$310K(US\$310,000) मा स्वीकार गरेको देखिन्छ । उक्त विषय सहित Supply, Delivery and Installation of Security Appliances and Network Equipment को वास्तविक मूल्य र घुस रिसवत सहितको मूल्य नै छुटिने गरी तालिका बनाई रकम उल्लेख गरी संवाद भएको देखिन्छ, उक्त संवाद निम्न तालिका नं. १६ अनुसार रहेको देखिन्छ।

तालिका नं. १६:

मिति 03-May-18 6:42:38 PM देखि 5-May-18 4:20:19मा गरेको WhatAPP Message

को संवाद^{३७}

WhatsApp Message ^{३८}	नेपालीमा विवरण ^{३९}
Local User ↗ Delivered 03-May-18 6:42:38.211 PM Hi! Deepak, 50K seduction is too much for me to accomodate. So we may need to drop one line item preferably one quantity of Cisco ASA. You can check with Cisco for the new discount level after deducting one line item from it.	दिपक! यसरी 50K नै घटाउँदा गाह्रो हुन्छ, त्यसैले Cisco को item बाट One quantity घटाउनुपर्ने हुन सक्छ, तपाईंले cisco को one line item घटाएपछि कति cost हुन्छ चेक गर्नु न,
919971766006 (Deepak Ananda) ✓ Received 03-May-18 7:40:31.000 PM Hi Sir, Cisco will reduce discount from 78% to 65% if we cut any product.	कुनै product हटायो भने cisco ले Discount 78% बाट 65% मा घटाउन सक्छ,

^{३७} मिसिल संलग्न फाइल नं.१ को पञ्जिका (५/२२१-२१९) र प्रमाण खण्डको बुँदा नं. आ (१६) मा रहेको

^{३८} प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ को (ग), (ङ१), (ङ२) र दफा १४ र (ने.का.प. २०७४ अंक ९ नि.नं. ९८८०) बमोजिम प्रमाणमा लिन मिल्ने

^{३९} मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७३ समेतको प्रयोजनको लागि

✓ Received

919971766006 (Deepak Ananda)

03-May-18 7:40:51.000 PM

Actual	
F5	\$450.00
Cisco	\$176.00
Instasafe	\$50.00
Thakral Margin	\$85.00
Consulting fee	\$310.00
Total (14.50 CR NPR)	\$1,071.00

Approx Quoting	
F5	\$650.00
Cisco	\$195.00
Instasafe	\$226.00
Thakral Margin	\$0.00
Consulting fee	\$0.00
Total (14.50 CR NPR)	\$1,071.00

✓ Received

919971766006 (Deepak Ananda)

03-May-18 7:41:04.000 PM

This is max stretch I can do.

✓ Delivered

Local User

05-May-18 4:20:19.343 PM

Yeap.. let's confirm for 310K

म यति सम्म अधिकतम Stretch गर्न सक्छु।

त्यसो भए 310k मा confirm गरौं,

वास्तविक रकम बाँडफाँड र बोलपत्रमा quote गर्ने रकम समावेश गरी तालिका बनाई दिपक आनन्दले पठाएको। वास्तवमा F5 लाई US\$450,000 Cisco लाई US\$176,000.00 Instasafe लाई US\$50,000.00 Thakral Margin बापत US\$85,000.00 र consulting Fee बापत US\$310,000.00 रकम लिनेदिने तय भएको देखिन्छ। बोलपत्रमा Quote गर्दा F5 को US\$650,000.00, Cisco को US\$195,000.00 Instasafe को US\$226,000.00 राखी कुल ठेक्का रकम १४ करोड ५० लाख बनाई पेस गर्न भनिएको देखिन्छ।

यसरी प्रतिवादीहरु सुनिल पौडेल र दिपक आनन्द बीच बार्गेनिङ हुँदै गर्दा वास्तविक र बोलपत्रमा quote गर्ने घुस रिसवत सहितको रकम Approx Quoting मा Actual Quoting बाट consulting Fee: \$310(US\$310,000) (घुस रिसवत) र Thakral Margin: \$85 लाई समेत समावेश गरी F5

कम्पनीको सामानहरुको वास्तविक मूल्य \$450 (US\$450,000) बाट बढाएर \$650(US\$650,000) पुऱ्याएको देखिन्छ, त्यस्तै Cisco कम्पनीको सामानहरुको वास्तविक मूल्य \$176(US\$176,000) बाट बढाएर \$195(US\$195,000) पुऱ्याएको देखिन्छ । त्यसैगरी Instasafe कम्पनीको सामानहरुको वास्तविक मूल्य \$50(US\$50,000) बाट बढाएर \$226(US\$226,000) पुऱ्याएको देखिन्छ। यसरी Supply, Delivery and Installation of Security Appliances and Network Equipment को जम्मा वास्तविक लागत US\$676(US\$676,000) भएको देखिएकोमा उक्त रकम प्रतिवादी सुनिल पौडेललाई दिईने घुस रिसवत रकम US\$310 (US\$310,000) र नेपाली बोलपत्रदाता Thakral कम्पनीलाई US\$85 (US\$85,000) समेत गरी जम्मा US\$1071(US\$10,71,000) (मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, Transportation, Insurance लगायतको खर्च बाहेक) खुद लिने दिने रकम भनी प्रतिवादीहरु बीच संवाद भएकोमा सोही अनुसार माथि विवेचना गरेवमोजिम कम्पनीको सामानहरुमा अस्वभाविक मूल्य बढाई उक्त बढाएको रकमबाट घुस रिसवतको लिने दिने गरी प्रतिवादीहरु बीच सहमती भएको संवादबाट देखिन्छ। तसर्थ प्रतिवादी सुनिल पौडेलको कमिशन/घुस रिसवत बापत 310K (US\$310,000) पाउने विषयमा प्रतिवादी दिपक आनन्दले मिति 3-may-18 07:40:31 PM मा तालिका नै बनाएर Consulting Fee शीर्षकमा 310K (US\$310,000) दिने प्रस्ताव गरेको देखिन्छ र प्रतिवादी दिपक आनन्दले This is a max stretch I can do. भनेको समेत देखिन्छ। उक्त विषयमा प्रतिवादी सुनिल पौडेलले “Yeap.... Lets conform for 310K” भनी घुस रिसवत रकमसमेतमा सहमति जनाएको देखिन्छ।

घुस रिसवतको सम्बन्धमा प्रतिवादीहरु बीच सहमति भएपश्चात बोलपत्र प्रस्ताव पेस गर्न गराउन प्रतिवादी दिपक आनन्द नेपालमा आएको देखिन्छ। उक्त तथ्य निम्न तालिका नं. १७ अनुसार रहेको देखिन्छ।

तालिका नं. १७:

मिति 13-May-18, 9:57:41 AM मा गरेको WhatsApp Message को संवाद^{४०}

<u>WhatsApp^{४१}</u>	<u>नेपालीमा विवरण^{४२}</u>
✓ Received 919971766006 (Deepak Ananda) 13-May-18 9:57:41.000 AM Landed in Kathmandu, will go Thakral for bid preparation.	काठमाडौंमा ल्याण्ड भएँ, बोलपत्र तयारीको लागि Thakral को मा जान्छु।

^{४०} मिसिल संलग्न फाइल नं.१ को पञ्जिका (५/२०७) र प्रमाण खण्डको बुँदा नं. आ (१७) मा रहेको

^{४१} प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ को (ग), (ङ१), (ङ२) र दफा १४ र (ने.का.प. २०७४ अंक ९ नि.नं. ९८८०) बमोजिम प्रमाणमा लिन मिल्ने

^{४२} मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७३ समेतको प्रयोजनको लागि

उल्लेखित तालिका नं. १७ मा भएको च्याट वार्तालाप अनुसार 13-May-18 9:57:41 AM (तदनुसार बिक्रम सम्बत् २०७५ बैशाख ३० गते) को दिन प्रतिवादी दिपक आनन्द नेपाल आएको र Thakral One Nepal Pvt. Ltd. का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा आपूर्तिकर्ता Astral Computers Nepal Pvt. Ltd. बाट बोलपत्र पेस गरेको दिन 14-May-0018 मा समेत निज नेपालमै रहेको भन्ने कुराको पुष्टि अध्यागमन विभागको च.नं. १९४१ मिति २०८१।०१।२४ गतेको पत्रसँग संलग्न कागजातको Activity महलको सि.नं. १८ अनुसार 13-May-2018 मा नेपाल आएको र सि.नं. १७ अनुसार 16-May-2018 मा निज नेपालबाट प्रस्थान गरेको देखिन्छ। सो अनुसार बोलपत्र पेस गर्ने 15 May, 2018 का दिनसम्म प्रतिवादी दिपक आनन्द नेपालमै नै रहेको देखिन्छ। दिपक आनन्द नेपाल आई Bid तयार गर्न सहयोग गरेको, आपूर्ति गरिने सबै सामग्रीहरूको Original Equipment manufacturer (OEM) सँग समन्वय दिपक आनन्दले गरेको, अनौपचारिक रूपमा BoQ प्राप्त भएको सम्बन्धमा Astral Computers Nepal Pvt. Ltd. का कृष्ण गिरीले मिति २०८१।०१।१७ गते गरेको ततिम्बा बयानको सवाल जवाफ नं. ६ मा खुलाई लेखेको देखिन्छ।

कृष्ण गिरी Astral Computers Nepal Pvt. Ltd. को अध्यक्ष र Thakral One Nepal Pvt. Ltd को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेको भन्ने समेत बेहोरा निज कृष्ण गिरीले आयोगमा अधिकारप्राप्त अनुसन्धान अधिकारी समक्ष बयानको क्रममा खुलाएको र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंको च.नं. ३३६ मिति २०८१।०१।२४ गतेको पत्रसाथ संलग्न कागजातहरू समेतबाट खुल्न आएको देखिन्छ।

आ.व. २०७४।७५ मा आह्वान गरेको बोलपत्र NITC/G/NCB-7-074/75: Supply, Delivery and Installation of Security Appliances and Network Equipment को खरिदमा Thakral One Nepal Pvt. Ltd. का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा Astral Computers Nepal Pvt. Ltd. का अध्यक्ष कृष्ण गिरी देखिएकोमा उक्त Astral Computers Nepal Pvt. Ltd. को मात्र एउटा बोलपत्र प्रस्ताव पेस भएको देखिन्छ । उक्त बोलपत्र प्रस्ताव हेर्दा लागत रु.१२,९१,९१,८९२.५० भन्दा घटी रकम रु.९,५१,८९२।— ले हुने जम्मा रु.१२,८२,४०,०००।—कबोल गरेको देखिन्छ। उक्त प्रस्तावको मूल्याङ्कनका लागि गठित मूल्याङ्कन समितिको संयोजकमा प्रतिवादी सुनिल पौडेल नै रही बोलपत्र प्रस्ताव सारभूतरूपमा प्रवाहग्राही भई छनौटका लागि मिति २०७५।०२।०८ गते (22-May-2018) मा सिफारिस गर्न प्रतिवादी सुनिल पौडेलले प्रतिवेदन पेस गरेको देखिन्छ। सोही वमोजिम मिति २०७५।०२।०९ (23-May-2018) मा Astral Computers Nepal Pvt. Ltd. को नाममा आशय पत्र (Letter of Intent(LoI)) जारी गरेको देखिन्छ।

आशय पत्र जारी भएपश्चात ठेक्का सम्झौता हुनुभन्दा अघि प्रतिवादीहरू बीच आ.व. २०७४।७५ मा आह्वान गरेको बोलपत्र NITC/G/NCB-7-074/75: Supply, Delivery and Installation of Security Appliances and Network Equipment को खरिदमा ठेक्का लिई दिई लाभ प्राप्त गर्न गराउन घुस रिसवत रकम लिने दिने सम्बन्धमा Dollar-NPR मा आएको Variation ले गर्दा भनी प्रतिवादी दिपक आनन्दले घुस रिसवत रकम 310K (US\$310,000) बाट घटाई 300K (US\$300,000) मात्र दिन सक्ने भनी प्रतिवादी सुनिल पौडेललाई Message पठाएको देखिन्छ। उक्त संवाद निम्न तालिका नं. १८ अनुसार देखिन्छ।

तालिका नं.१८:

मिति 30-May-18 8:47:46 PM मा गरेको WhatsApp Message को संवाद^{४३}

WhatsApp Message ^{४४}	नेपालीमा विवरण ^{४५}
919971766006 (Deepak Ananda) Due to Dollar-NPR variation the value from the bigger deal will go down from 300K. ✓ Received 30-May-18 8:47:46.000 PM	Dollar-NPR मा आएको Variation ले consulting Fee (घुस रिसवत बापतको रकम) 300K (US\$300,000.00) मा घट्ने छ।

सो संवाद पश्चात मिति २०७५।०२।१७ गते (31-May-2018) मा उक्त बोलपत्र NITC/G/NCB-7-074/75: Supply, Delivery and Installation of Security Appliances and Network Equipment खरिद ठेक्काको सम्झौता भएको देखिन्छ। ठेक्का सम्झौताको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको तर्फबाट सुनिल पौडेल र Astral Computers Nepal Pvt. Ltd. को तर्फबाट नविन जोशी रहेको देखिन्छ।

प्रतिवादी दिपक आनन्दले “As you aware, during the large deal we had consider 300K for you while the conversion was 105 and now it’s 108.3 As Discussed earliest,in this case value of 300k will reduce to approx. 280k” अर्थात तपाईंलाई थाहा भएकै कुरा हो, ठुला सम्झौतामा हामीले US\$300,000 विचार गरेका थियौं जबकी त्यो बेला एक अमेरिकी डलर बराबर नेपाली रुपैयाँ १०५ रुपैयाँ थियो र अहिले एक अमेरिकी डलर बराबर नेपाली रुपैयाँ १०८.३ रुपैयाँ भएकोले हामीले पहिला भनेजस्तै US\$300,000.00 बाट घटेर US\$280,000.00 हुनेछ भनी घुस रिसवत बापतको रकम

^{४३} मिसिल संलग्न फाइल नं.१ को पृष्ठिका (५/१९४) र प्रमाण खण्डको बुँदा नं. आ (१८) मा रहेको

^{४४} प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ को (ग), (ङ१), (ङ२) र दफा १४ र (ने.का.प. २०७४ अंक ९ नि.नं. ९८८०) बमोजिम प्रमाणमा लिन मिल्ने

^{४५} मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७३ समेतको प्रयोजनको लागि

पुनः घटाएर 280k (US\$280,000.00) दिन सक्ने भनी प्रतिवादी सुनिल पौडेललाई Message गरेको देखिन्छ। उक्त संवाद निम्न तालिका नं. १९ अनुसार रहेको देखिन्छ।

तालिका नं.१९:

मिति 13-Jun-18 3:10:47 PM देखि 13-Jun-18 3:12:55 PM मा गरेको WhatsApp

Message को संवाद^{४६}

WhatsApp Message ^{४७}	नेपालीमा विवरण ^{४८}
919971766006 (Deepak Ananda) ✓ Received 13-Jun-18 3:10:47.000 PM As you are aware, during the large deal we had consider 300K for you while the conversion was 105 and now it's 108.3.	
919971766006 (Deepak Ananda) ✓ Received 13-Jun-18 3:11:33.000 PM As discussed earliest, in this case the value of 300K will reduce to approx 280K.	पहिला छलफल गरे अनुसार 300k बाट 280 k मा घट्नेछ,
919971766006 (Deepak Ananda) ✓ Received 13-Jun-18 3:12:55.000 PM Technical it should be 32K reduction.	

आ.व. २०७४।७५ मा आह्वान गरेको बोलपत्र NITC/G/NCB-7-074/75 Supply, Delivery and Installation of Security Appliances and Network Equipment को ठेक्का Astral Computers Nepal Pvt. Ltd. लाई प्रदान भएपश्चात औपचारिक रूपमा सम्पूर्ण सामग्रीको विजकहरू एकल आपूर्तिकर्ता UPS (Universal Procurement Service, Singapore) ले जारी गरेको देखिन्छ। UPS ले नै सबै OEM/आधिकारिक वितरक (माथि विवेचना गरे बमोजिमको Cisco, F5, Instasafe) सँग सामानहरू खरिद तथा संकलन गरेर सिंगापुरबाट नेपालमा निर्यात गरेको तथ्य आयतकर्ता Astral Computers Nepal Pvt. Ltd, Gyaneshwor, Kathamandu र निर्यातकर्ता Universal Procurement System PTE LTD Singapore (UPS) भएको सामान भन्सार छुट्टाएर लिएर गएको मिति २०७५।०३।२४ (08-07-2018) को प्रज्ञापनपत्रबाट देखिन्छ। साथै, US\$10,53,604 ठेक्का सामग्री आपूर्ति गरे वापत Astral Computers Nepal Pvt. Ltd, Gyaneshwor, Kathamandu ले निर्यातकर्ता Universal Procurement System PTE LTD Singapore (UPS) भूक्तानी गरेको देखिन्छ। उक्त रकम माथि तालिका नं. १६ मा विश्लेषण गरेबमोजिमकै लगभग मेल खाएको देखिन्छ। Astral Computers Nepal Pvt. Ltd. का लागि आपूर्तिकर्ता UPS, Singapore रहेको, UPS बाट सम्पूर्ण

^{४६} मिसिल संलग्न फाइल नं.१ को पञ्जिका (५/१८२) र प्रमाण खण्डको बुँदा नं. आ (१९) मा रहेको

^{४७} प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ को (ग), (ड१), (ड२) र दफा १४ र (ने.का.प. २०७४ अंक ९ नि.नं. ९८८०) बमोजिम प्रमाणमा लिन मिल्ने

^{४८} मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७३ समेतको प्रयोजनको लागि

सामग्रीहरू एकैपटक आयात भएको र UPS, Singapore कै नाममा LC खोली भुक्तानी गरेको, UPS ले जारी गरेको विजक अनुरूप भुक्तानी गरेको, साथमा आयात गर्दा लाग्ने अन्य लागत जस्तै विमा शुल्क, स्केलिङ शुल्क, भन्सार शुल्क, आदि Astral Computers Nepal Pvt. Ltd. ले भुक्तानी गरेको, यसरी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई Astral Computers Nepal Pvt. Ltd. ले जारी गरेको विजक र Astral Computers Nepal Pvt. Ltd. ले UPS लाई भुक्तानी गरेको तथा सम्पूर्ण अन्य खर्च हेर्दा Astral Computers Nepal Pvt. Ltd. को मार्जिन ५.७२% रहेको विवरण Astral Computers Nepal Pvt. Ltd. का अध्यक्ष, महाप्रबन्धक र Finance and Compliance manager ले गरेको बयान कागज तथा मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ। साथै Astral Computers Nepal Pvt. Ltd. को तर्फबाट 12/26/2024 मा प्राप्त इमेल अनुसार Astral Computers Nepal Pvt. Ltd. का लागि आपूर्तिकर्ता UPS, Singapore बाट आयात भएका सामग्रीहरूको भन्सार प्रज्ञानपत्र अनुसारको पैठारीको भुक्तानी कागजात मिसिल संलग्न रहेको देखिन्छ। मिति २०७५।०३।२९ (13-July-2018) मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल र कम्प्यूटर इन्जिनियर रामशरण गायकको टोलीले बोलपत्रदाता अष्ट्राल कम्प्यूटर्स प्रा.लि.ले सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरेको तथा निज कम्पनीले पेस गरेको बिलको भुक्तानी कार्य अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको देखिएकोमा मिति २०७५।०३।२५ (9-July-2018) गतेको गो.भौ.नं. ५४ बाट ठेक्काको ८०% र मिति २०७५।०३।२९ (13-July-2018) गतेको गो.भौ.नं. ५९ बाट ठेक्काको बाँकी २०% भुक्तानी प्रतिवादी सुनिल पौडेलले दिएको मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिन्छ।

Astral Computers Nepal Pvt. Ltd. ले Universal Procurement System PTE LTD Singapore (UPS) लाई US\$10,53,604 भुक्तानी दिई सकेपश्चात प्रतिवादीहरू सुनिल पौडेल र दिपक आनन्दको घुस रिसवत सम्बन्धी पूर्व सहमति बमोजिम रकम दिने लिने गरी निम्न तालिका नं. २० बमोजिमको संवाद भएको देखिन्छ।

तालिका नं.२०:

मिति 30-Jul-18 6:04:57 PM मा गरेको WhatsApp Message को संवाद^{४९}

WhatsApp ^{५०}	नेपालीमा विवरण ^{५१}
919971766006 (Deepak Ananda) ✓ Received 30-Jul-18 6:04:57.000 PM Sir can you give me the breakup of 280K, how much needs to be wired to US account and how much cash in India ?	सर! USD280,000.00 लाई कसरी बाँडफाँड गर्ने, कति रकम अमेरिकी खातामा पठाउने र कति नगद रकम भारतमा पठाउने?

^{४९} मिसिल संलग्न फाइल नं.१ को पन्जिका (५/१६६) र प्रमाण खण्डको बुँदा नं. आ (२०) मा रहेको

^{५०} प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ को (ग), (ङ१), (ङ२) र दफा १४ र (ने.का.प. २०७४ अंक ९ नि.नं. ९८८०) बमोजिम प्रमाणमा लिन मिल्ने

^{५१} मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७३ समेतको प्रयोजनको लागि

दिपक आनन्दले Sir can you give me the breakup of 280K, how much needs to be wired to US account and how much cash in India ? Do we have breakup of 280K? अर्थात्सर US\$280,000.00 को टुक्रा कसरी गर्ने, यूएस खातामा कति पठाउने र भारतमा कति नगद पठाउने’ भनी प्रतिवादी सुनिल पौडेललाई प्रतिवादी दिपक आनन्दले सोधेको देखिन्छ । उक्त संवादको जवाफमा प्रतिवादी सुनिल पौडेलले निम्न तालिका नं. २१ अनुसारको जवाफ पठाएको देखिन्छ ।

तालिका नं. २१:

मिति 10-Aug-18 9:13:03 AM मा गरेको WhatsApp Message को संवाद^{५२}

WhatsApp ^{५३}	नेपालीमा विवरण ^{५४}
919971766006 (Deepak Ananda) 10-Aug-18 9:02:10.000 AM Do we have breakup of 280K?	USD280,000.00 लाई कसरी बाँडफाँड गर्ने?
Local User 10-Aug-18 9:13:03.938 AM Hi Deepak! I've asked Bikal to share with you... hopefully he'll do by today...first hour	दिपक! मैले यसको लागि Bikal लाई भनेको छु, उसले आज First Hour भित्र गर्ला,

घुस रिसवत बापतको रकम कसरी टुक्र्याई उपलब्ध गराउने भन्ने सम्बन्धमा सोधदा जवाफमा सुनिल पौडेलले Hi Deepak! I've asked Bikal to share with you... hopefully he'll do by today...first hour अर्थात् दिपक ! मैले बिकललाई तपाईंसँग सेयर गर्न आग्रह गरेको छु...आशा छ उसले आज...पहिलो घण्टासम्म गरिहाल्छ’ भनी जवाफ दिएको देखिन्छ । प्रतिवादी सुनिल पौडेलको विदेश स्थित Bank Account मा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी रकम राखे गरेको तथ्य स्थापित भई उक्त कसूजन्य कार्यमा यस आयोगबाट वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सुनिल पौडेलसमेत भएको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा विशेष अदालत बबरमहल, काठमाडौँमा मिति २०८१।०९।०९ गते मुद्दा दर्ता नं. ०८०-CR-०१५८ दर्ता भई विचाराधिन रहेको देखिएबाट निज प्रतिवादी सुनिल पौडेलले घुस रिसवत रकम विदेशमा रहेको आफ्नो वा नजिकको व्यक्तिको खातामा रकम राखेकोमा विवाद गर्नु पर्ने अवस्था देखिँदैन। तसर्थ प्रतिवादी दिपक आनन्दले प्रतिवादी सुनिल पौडेललाई दिएको घुस/रिसवत बापतको रकम निम्न तालिका नं. २२ बमोजिमको रहेको देखिन्छ ।

^{५२} मिसिल संलग्न फाइल नं.१ को पृष्ठिका (५/१६६-५/ १६५) र प्रमाण खण्डको बुँदा नं **आ (२१)** मा रहेको

^{५३} प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ को (ग), (ङ१), (ङ२) र दफा १४ र (ने.का.प. २०७४ अंक ९ नि.नं. ९८८०) बमोजिम प्रमाणमा लिन मिल्ने

^{५४} मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १७३ समेतको प्रयोजनको लागि

तालिका नं. २२

प्रतिवादी दिपक आनन्दले प्रतिवादी सुनिल पौडेललाई दिएको घुस/रिसवत रकम

सि.नं.	घुस रिसवत रकम (USD)	घुस रिसवत रकम (ने.रु)	कैफियत
१.	US\$280,000	रु.३,०८,५०,४००।-	नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सन् २०१८ अगस्ट १० का लागि निर्धारण गरेको प्रचलित विदेशी विनिमय दर (अमेरिकी डलर १ बराबर नेपाली रुपैयाँ ११०।१८) बमोजिम

अतः माथि विवेचित आधार प्रमाणहरूबाट राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल र नेपालका लागि F5 कम्पनीका प्रतिनिधि भारतीय नागरिक दिपक आनन्दको आपसी मिलोमतो तथा योजनामा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई आवश्यक supply, Delivery, and Installation of Security Appliances and Network Equipment खरिदको लागि शुरु चरणको खरिद प्रकृया अन्तर्गत लागत अनुमान प्रतिवादीहरूको पूर्व निधारीत दररेटमा तयार गर्ने गराउने गरी प्रतिवादी सुनिल पौडेलले प्रतिवादी दिपक आनन्दबाट ३ वटा कम्पनीहरू:- Instasafe Technologies Pvt. Ltd, Bangalore, Exclusive Networks Asia Pte. Ltd, Singapore र TechData (Singapore) PTE. LTD. को कोटेशन प्राप्त गरे गराएको देखाई सोही कोटेशनका आधारमा प्रतिवादी सुनिल पौडेलको मातहतका कर्मचारीहरू रमेश पोखरेल र रामशरण गायकबाट Technical Specification तयार गरी गर्न लगाई प्रतिवादी सुनिल पौडेल आफैले लागत अनुमान स्वीकृत गरी गराई ठेक्का नं. NITC/G/NCB-7-074/75: Supply, Delivery and Installation of Security Appliances and Network Equipment को बोलपत्र आह्वन गरेको देखिन्छ। बोलपत्रदाताको रूपमा प्रतिवादीहरूको पूर्व योजना बमोजिमकै Astral Computers Nepal Pvt. Ltd. (Thakral One Nepal Pvt. Ltd. का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा आपूर्तिकर्ता Astral Computers Nepal Pvt. Ltd. का अध्यक्ष कृष्ण गिरी) बाट प्रतिवादी दिपक आनन्दको उपस्थितिमा एक मात्र बोलपत्रदाताको रूपमा प्रस्ताव पेश गरी गराई लागत अनुमान भन्दा १% भन्दा घटी कबोल अंक प्रस्ताव गरी गराई प्रतिवादी सुनिल पौडेल आफै मूल्याङ्कन समितिको संयोजक भई Astral Computers Nepal Pvt. Ltd. को कबोल अंकलाई स्वीकृत गरी गराई आशय पत्र जारी गरी गराई ठेक्का सम्झौतामासमेत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको तर्फबाट प्रतिवादी सुनिल पौडेलले दस्तखत गरी गराई सम्झौता गरेको देखिन्छ। प्रतिवादीहरूको पूर्व योजना बमोजिमकै कम्पनीहरू F5, Cisco, InstaSafe कम्पनीबाट सामग्रीहरू आपूर्ति गरी गराई बास्तविक मूल्य US\$676(US\$676,000) रहेको supply, Delivery, and Installation of Security

Appliances and Network Equipment खरिद ठेकामा प्रतिवादी सुनिल पौडेललाई दिईएको घुस रिसवत रकम US\$280,000 (ने.रु.३,०८,५०,४००।००) र नेपाली बोलपत्रदाता Astral Computers Nepal Pvt. Ltd. को Margin 5.72% समेत गरी जम्मा ने.रु.१२,८२,४०,०००।- (मू.अ. कर (VAT) बाहेक) प्रतिवादी सुनिल पौडेलले Astral Computers Nepal Pvt. Ltd. लाई भुक्तानी दिई/लिई उक्त भुक्तानी प्राप्त भएपश्चात Astral Computers Nepal Pvt. Ltd. आफ्नो Margin 5.72% राखी बाँकी Letter of Credit(LC) खोली US\$10,53,604 रकम Universal Procurement System PTE LTD Singapore (UPS) मा पठाएकोमा उक्त रकम प्राप्त भएपश्चात प्रतिवादी दिपक आनन्दले प्रतिवादी सुनिल पौडेललाई २०१८ अगष्ट १० तद् अनुसार बि.सं. २०७५।०४।२५ गते घुस रिसवत रकम माथि तालिका नं.२२ मा विश्लेषण गरिएवमोजिमको रु.३,०८,५०,४००।०० (अक्षरेपी तीन करोड आठ लाख पचास हजार चार सय रुपैयाँ) रकम प्रतिवादी दिपक आनन्दले दिन र प्रतिवादी सुनिल पौडेलले लिन स्वीकार गरी सोही वमोजिम उक्त घुस रिसवत रकम प्रतिवादीहरू द्वयले दिए लिएको वारदात स्थापित भएको हुँदा प्रतिवादीहरू सुनिल पौडेल र दिपक आनन्दको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ अन्तर्गतको कसूरजन्य कार्य भएकोले राष्ट्रसेवक प्रतिवादी सुनिल पौडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) वमोजिमको कसूरमा विगो रु.३,०८,५०,४००।०० (अक्षरेपी तीन करोड आठ लाख पचास हजार चार सय रुपैयाँ) कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) वमोजिम कैद गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) वमोजिम विगो वमोजिम जरिवाना सजाय हुन, साथै निज प्रतिवादी सुनिल पौडेल नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएको पदाधिकारी रहेकोले प्रतिवादी सुनिल पौडेलले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २ (भ्रष्टाचारको कसूर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गतका माथि उल्लेखित मागदाबी वमोजिमको कसूर गरेको हुँदा निज प्रतिवादी सुनिल पौडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ वमोजिम थप सजाय हुन, अर्का प्रतिवादी दिपक आनन्दलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (३) वमोजिमको कसूरमा विगो रु.३,०८,५०,४००।- (अक्षरेपी तीन करोड आठ लाख पचास हजार चार सय रुपैयाँ) कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) ले निर्देश गरेवमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) वमोजिम कैद गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) वमोजिम विगो वमोजिम जरिवाना सजाय हुन र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) वमोजिम प्रतिवादीहरू बीच लेनदेन भएको घुस रिसवत रु.३,०८,५०,४००।०० (अक्षरेपी तीन करोड आठ लाख पचास हजार चार सय रुपैयाँ) जफत/असुल उपर हुन मागदाबी लिई प्रस्तुत मुद्दाको सक्कल मिसिल यसै आरोपपत्र साथ पेश गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ।

Thakral One Nepal Pvt. Ltd. का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा आपूर्तिकर्ता Astral Computers Nepal Pvt. Ltd. का अध्यक्ष कृष्ण गिरी, महाप्रबन्धक नविन जोशीले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन् कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई घुस रिसवत लिने/दिने प्रयोजनार्थ उल्लिखित ठेक्का नं. NITC/G/NCB-7-074/75: Supply, Delivery and Installation of Security Appliances and Network Equipment को ठेक्कामा प्रतिवादी दिपक आनन्दले भने बमोजिम बोलपत्र प्रस्ताव पेश गरी गराई ठेक्का प्राप्त गरी गराई Singapore बाट प्रतिवादी दिपक आनन्दले भनेको Supplier बाट नै सामान आपूर्ति गरी गराई ठेक्का वापतको रकम राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट प्राप्त गरी आफ्नो Margin 5.72% राखी बाँकी रकम Singapore मा Letter of Credit (LC) बाट पठाएकोमा सोही रकमबाट प्रतिवादीहरु दिपक आनन्द र सुनिल पौडेल बीच घुस रिसवतको लेनदेन भएको हाल सम्मको अनुसन्धानबाट संकलित सबूद प्रमाणका आधारमा पुष्टि भएकोबाट **Thakral One Nepal Pvt. Ltd. का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा आपूर्तिकर्ता Astral Computers Nepal Pvt. Ltd. का अध्यक्ष कृष्ण गिरी,** महाप्रबन्धक नविन जोशीको उक्त कार्य मुख्य अभियुक्तहरु दिपक आनन्दसमेतले गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ अन्तर्गतको कसूरजन्य कार्यको मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ अन्तर्गतको कसूरजन्य कार्य गरेको भए तापनि निज कृष्ण गिरी र नविन जोशीले अनुसन्धानको क्रममा वयान गर्दा प्रस्तुत घुस रिसवतको वारदातको मुख्य अभियुक्तहरु दिपक आनन्दसमेतले भनेबमोजिम नै बोलपत्र प्रस्ताव पेश गरेको, सामान आपूर्ति गरेको, रकम Universal Procurement System PTE LTD Singapore (UPS) मा पठाएको लगायतको मुख्य अभियुक्तहरुको कार्य कसूरको सम्बन्धमा सत्य तथ्य खुलाई अनुसन्धान अधिकारीलाई पूर्णरूपमा सहयोग गरेको हुँदा निज कृष्ण गिरी, नविन जोशीउपर मुख्य अभियुक्तहरु दिपक आनन्दसमेतलाई विगो रु.३,०८,५०,४००।०० (अक्षरेपी तीन करोड आठ लाख पचास हजार चार सय रुपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम हुने सजायलाई आधार मानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम निज कृष्ण गिरी, नविन जोशीलाई मुख्य अभियुक्तहरु वरावर सजायको मागदावी लिई मुद्दा चलाउन न्यायोचित हुने नदेखिएकोले निज कृष्ण गिरी, नविन जोशीले गरेको सहयोग अन्य सबूद वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुसन्धान अधिकारीलाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी अदालत समक्ष वयान/बकपत्र दिएमा कानूनबमोजिम हुने गरी हाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम निज कृष्ण गिरी, नविन जोशीको हकमा सजायको मागदावीमा पूर्णरूपमा छुट दिई सरकारी साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन् लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा, सहायक निर्देशक रमेश पोखरेलले कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलले भनेबमोजिम कार्यक्रम प्रस्ताव गरे गराएको, लागत

अनुमान तयार गरे गराएको, बजेट प्रस्ताव गरे गराएको, मूल्याङ्कन समितिमा रही सिफारिस गरे गराएको, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, भुक्तानीसमेतको कार्य गरी गराई सोही भुक्तानी भएको रकमबाट प्रतिवादीहरु दिपक आनन्द र सुनिल पौडेल बीच घुस रिसवतको लेनदेन भएको पुष्टि भएकोबाट निज राम बहादुर बुढा, रमेश पोखरेलको उक्त कार्य मुख्य अभियुक्तहरु सुनिल पौडेलसमेतले गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ अन्तर्गतको कसूरजन्य कार्यको मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ अन्तर्गतको कसूरजन्य कार्य गरेको भए तापनि निज राम बहादुर बुढा, रमेश पोखरेलले अनुसन्धानको क्रममा वयान गर्दा प्रस्तुत घुस रिसवतको वारदातको मुख्य अभियुक्तहरु सुनिल पौडेलसमेतले दिएको निर्देशन बमोजिम माथि उल्लिखित कार्य गरेको भनी वयानमा खुलाई मुख्य अभियुक्तहरुको कार्य कसूरको सम्बन्धमा सत्य तथ्य खुलाई अनुसन्धान अधिकारीलाई पूर्णरूपमा सहयोग गरेको हुँदा निज राम बहादुर बुढा, रमेश पोखरेल उपर मुख्य अभियुक्तहरु सुनिल पौडेलसमेतलाई विगो रु.३,०८,५०,४००।०० (अक्षरेपी तीन करोड आठ लाख पचास हजार चार सय रुपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम हुने सजायलाई आधार मानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम निज राम बहादुर बुढा, रमेश पोखरेललाई मुख्य अभियुक्तहरु वरावर सजायको मागदावी लिई मुद्दा चलाउन न्यायोचित हुने नदेखिएकोले निज राम बहादुर बुढा, रमेश पोखरेलले गरेको सहयोग अन्य सबूद वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुसन्धान अधिकारीलाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी अदालत समक्ष वयान/बकपत्र दिएमा कानूनबमोजिम हुने गरी हाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम निज राम बहादुर बुढा, रमेश पोखरेलको हकमा सजायको मागदावीमा पूर्णरूपमा छुट दिई सरकारी साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ।

साथै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कम्प्युटर ईन्जिनियर राम शरण गायक हाल रोजगारीको सिलसिलामा नेपाल बाहिर भएकोले हाल बस्ने रहने ठेगानामा नरहेको भन्ने बुझिन आएको भन्नेसमेत व्यहोराको प्रहरी वृत्त थानकोटको च.नं. १४५२७ मिति २०८१।०३।१९ गतेको पत्र प्राप्त भएको देखिएको हुँदा निज राम शरण गायक नेपाल आएपश्चात निजको वयान/सोधपुछ कागज गरी सुनाईको मौका दिई मात्र निजको प्रस्तुत वारदातमा संलग्नताको सम्बन्धमा मुद्दा चल्ने/नचल्ने/सरकारी साक्षी लगायतको आयोगबाट निर्णय हुन न्यायोचित हुने देखिएकोले निज राम शरण गायकको हकमा निज आयोगमा उपस्थित भई वयान/कागज दिए पश्चात वा अन्य थप सबूत प्रमाणहरुबाट निज राम शरण गायकलाई मुद्दा चल्ने/नचल्ने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा सोही वखत भ्रष्टाचार निवारण ऐन,

२०५९ को दफा ५९(ग) र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ लगायतको प्रचलित कानून बमोजिम गरिने व्यहोरा अनुरोध छ।

अनुसन्धानको क्रममा बयान गरिएका विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, महेन्द्रमान गुरुङ र अस्ट्राल कम्प्युटर्स प्रा.लि.का तत्कालीन Finance and Compliance Manager वसन्त पाण्डे, विकल पौडेलको हकमा प्रस्तुत घुस रिसवत मुद्दामा हाल सम्म अनुसन्धानबाट संकलित सबूद प्रमाणबाट उल्लिखित कसूरमा संलग्न रही भ्रष्टाचारजन्य कसूर अपराध गरेको पुष्टि हुने प्रमाणको अभाव रहेको देखिएको हुँदा पछि थप प्रमाण प्राप्त भएमा सोही वखत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९(ग) र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ लगायतको प्रचलित कानून बमोजिम गरिने व्यहोरा अनुरोध छ।

प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरुउपर सम्बद्ध थप प्रमाणहरुबाट थप आरोप दाबी लिन परेमा, **Universal Procurement System PTE LTD Singapore (UPS)**, Instasafe Technologies Pvt.Ltd, Bangalore, Exclusive Networks Asia Pte. Ltd, Singapore र TechData (Singapore) PTE. LTD. का संचालक/मुख्य भई कार्य गर्ने व्यक्ति नेपाल सरदभिन्न फेला परेमा सोही वखत वा तीनपुस्ते सहितको एकिन वतन खुलि आएमा सोही वखत, माथि तालिका नं.२१ मा खुलेको Bikal भन्ने व्यक्ती सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल नै हो/होईन एकिन हुन सकेको नदेखिएको(प्रतिवादी सुनिल पौडेलको बयानको स.ज ४० समेत बमोजिम) हुँदा उक्त Bikal भन्ने व्यक्तिको तिन पुस्ते सहितको एकिन वतन खुलि आएमा सोही वखत वा अन्य कोही कसैको संलग्नता रहेको खुल्न आएमा सोही वखत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ लगायतको प्रचलित कानून बमोजिम गरिने बेहोरा अनुरोध छ ।

अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम कसूरदारबाट पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क जम्मा गराई पाउन विशेष अदालत समक्ष अनुरोध छ ।

आयोगका अनुसन्धान अधिकृतबाट निज दिपक आनन्दलाई सम्पर्क गर्नका लागि Email मार्फत सम्पर्कमा आउने सम्बन्धमा प्रयास गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४३ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २४(ख) बमोजिम उपस्थित हुन मिति २०८१।०३।१२ (26 June 2024) गते प्रथम पटक र मिति २०८१।०३।१४ (28 June 2024) गते दोस्रो पटक राष्ट्रिय स्तरको अंग्रेजी दैनिक पत्रिका The Rising Nepal मा सार्वजनिक सूचना (PUBLIC NOTICE) प्रकाशन गर्दा समेत सम्पर्कमा नआएको देखिन्छ । भारतीय नागरिक दिपक आनन्द (PP No.Z4362932) लाई अध्यागमनको कालो सूचिमा राखिएको, निज सन् २०२३।११।१८ गते यस

कार्यालयबाट भारतको लागि प्रस्थान भएपश्चात यस कार्यालयको सम्पर्कमा हालसम्म नदेखिएको र सम्पर्कमा आएपछि उपस्थित गराइने बेहोरा अनुरोध छ भन्ने समेत बेहोराको अध्यागमन विभाग, अध्यागमन कार्यालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको च.नं. ६६३, मिति २०८१।०८।२३ गतेको पत्र देखिएको हुँदा निज प्रतिवादी दिपक आनन्दको हकमा अदालतबाट नै म्याद जारी लगायतको आवश्यक आज्ञा आदेश गरी पाउन अनुरोध छ।

साथै, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग, डिजिटल फरेन्सिक ल्याब, नक्साल, काठमाडौँबाट परिक्षण गरी प्राप्त प्रतिवेदन तथा सोसाथ संलग्न WhatsApp Message लगायतका विद्युतीय अभिलेखमा उल्लिखित ठेक्कामा घुस रिसवत लिनेदिने सम्बन्धमा प्रतिवादीहरु बीच भए गरेका कुराकानीहरु सक्कल प्रति र विद्युतीय सामग्रीहरु प्रतिवादी सुनिल पौडेलसमेत भएको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको विशेष अदालत, बबरमहल, काठमाडौँ मुद्दा दर्ता नं.०८०-CR-०१५८ मुद्दासाथ विशेष अदालत, काठमाडौँमा पेश गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ।

प्रतिवादी सुनिल पौडेलको हकमा वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सुनिल पौडेलसमेत भएको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको विशेष अदालत, बबरमहल, काठमाडौँ मुद्दा दर्ता नं.०८०-CR-०१५८ मुद्दामा विशेष अदालतको आदेशबाट पूर्पक्षको लागि कारागार कार्यालय, डिल्लीवजार, काठमाडौँ रहेको देखिएको हुँदा प्रतिवादी सुनिल पौडेललाई तहाँ अदालतबाट नै झिकाई बयान लगायतको आवश्यक कार्य गर्न हुन अनुरोध छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम दायर गरिएको प्रस्तुत प्रतिवादी-पत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३४ तथा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ६ बमोजिम सम्मानित अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ को उपदफा (२) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दाको बहस पैरवी र प्रतिरक्षा सरकारी वकिलबाट हुनेछ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १३ को उपदफा (२) र दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिम प्रस्तुत आरोप पत्र हदम्याद भित्रै रहेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०८१।०१०।०३ गतेको बैठकको निर्णय संख्या- ७२८ को उतार पाना- ४३ यसै साथ संलग्न रहेको बेहोरा अनुरोध गरिएको छ।

३.सबुद प्रमाण:

(क) दशी प्रमाण/कागज प्रमाण

- अ. नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग, डिजिटल फरेन्सिक ल्याव, नक्साल, काठमाडौंको च.नं. ५४१ मिति २०८०।१०।२५ को पत्रसाथ प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनको डि.एफ.एल. केश नं.७०४ एक्जिबिट नम्बर 'F' को प्रतिवेदनसाथ संलग्न IMEI 353957100873185 भएको Iphone 11 Promax मोबाईल डिभाइसको व्याकअप रहेको Dell ल्यापटकको Chat preview report भित्र रहेको ios Whats APP Message 02-Feb-20 2-16-49.000PM(1).html को ३०१ पृष्ठको च्याट वार्तालापको 23.2MB को सफ्टकपि रहेको आयोगको महाशाखा नं.६ को च.नं.५६६६४६, मिति २०८१।०१।०३ गतेको पत्रसाथ प्राप्त सिल्भर कलरको 32 GB को SanDisk पेनड्राईभ थान-१।
- आ. नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग, डिजिटल फरेन्सिक ल्याव, नक्साल, काठमाडौंको च.नं. ५४१ मिति २०८०।१०।२५ को पत्रसाथ प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनको डि.एफ.एल. केश नं.७०४ एक्जिबिट नम्बर 'F' को प्रतिवेदनसाथ संलग्न IMEI 353957100873185 भएको Iphone 11 Promax मोबाईल डिभाइसको व्याकअप रहेको सो Dell ल्यापटकको Chat preview report भित्र रहेको ios Whats APP Message 02-Feb-20 2-16-49.000PM(1).html को ३०१ पृष्ठको च्याट वार्तालापको आयोगको महाशाखा नं.६ को च.नं.५६६६४६, मिति २०८१।०१।०३ गतेको पत्रबाट प्राप्त प्रिन्टकपि (फाइल नं.१, पञ्जिका नं. ५):-
- १) माथि विश्लेषण गरिएको तालिका नं.१ को हकमा फाइल नं. १, पञ्जिका नं. ५/२७०-५/२६९
 - २) माथि विश्लेषण गरिएको तालिका नं.२ को हकमा फाइल नं. १, पञ्जिका नं. ५/२६९-५/२६८
 - ३) माथि विश्लेषण गरिएको तालिका नं.३ को हकमा फाइल नं. १, पञ्जिका नं. ५/५६७
 - ४) माथि विश्लेषण गरिएको तालिका नं.४ को हकमा फाइल नं.२, पञ्जिका नं. २/३
 - ५) माथि विश्लेषण गरिएको तालिका नं.५ को हकमा फाइल नं. १, पञ्जिका नं. ५/२०८
 - ६) माथि विश्लेषण गरिएको तालिका नं.६ को हकमा फाइल नं.२, पञ्जिका नं. २/४
 - ७) माथि विश्लेषण गरिएको तालिका नं.७ को हकमा फाइल नं.२, पञ्जिका नं. २/२
 - ८) माथि विश्लेषण गरिएको तालिका नं.८ को हकमा फाइल नं. १, पञ्जिका नं. ५/२६४-५/२६३
 - ९) माथि विश्लेषण गरिएको तालिका नं.९ को हकमा फाइल नं. १, पञ्जिका नं. ५/२६३
 - १०) माथि विश्लेषण गरिएको तालिका नं.१० को हकमा फाइल नं. १, पञ्जिका नं. ५/२६१-५/२६०
 - ११) माथि विश्लेषण गरिएको तालिका नं.११ को हकमा फाइल नं. १, पञ्जिका नं. ५/२५९

- १२) माथि विश्लेषण गरिएको तालिका नं.१२ को हकमा फाइल नं. १, पञ्जिका नं. ५/२५९
- १३) माथि विश्लेषण गरिएको तालिका नं.१३ को हकमा फाइल नं.१, पञ्जिका नं.५/२५६-५/२५५
- १४) माथि विश्लेषण गरिएको तालिका नं.१४ को हकमा फाइल नं.१, पञ्जिका नं.५/२३६-५/२३३
- १५) माथि विश्लेषण गरिएको तालिका नं.१५ को हकमा फाइल नं. १, पञ्जिका नं.५/२३२
- १६) माथि विश्लेषण गरिएको तालिका नं.१६ को हकमा फाइल नं. १, पञ्जिका नं.५/२२१-५/२१९
- १७) माथि विश्लेषण गरिएको तालिका नं.१७ को हकमा फाइल नं. १, पञ्जिका नं. ५/२०७
- १८) माथि विश्लेषण गरिएको तालिका नं.१८ को हकमा फाइल नं. १, पञ्जिका नं. ५/१९४
- १९) माथि विश्लेषण गरिएको तालिका नं.१९ को हकमा फाइल नं. १, पञ्जिका नं. ५/१८२
- २०) माथि विश्लेषण गरिएको तालिका नं.२० को हकमा फाइल नं. १, पञ्जिका नं. ५/१६६
- २१) माथि विश्लेषण गरिएको तालिका नं.२१ को हकमा फाइल नं. १, पञ्जिका नं. ५/१६६-५/१६५

(ख) साक्षीहरु:-

(१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ बमोजिम साक्षी:-

- क. जिल्ला चितवन, रत्ननगर न.पा.वडा नं.१ बस्ने स्व. गगन गिरीको नाति स्व. प्रेम गिरीको छोरा Astral Computers Nepal Pvt. Ltd. का तत्कालिन अध्यक्ष वर्ष ५६ का कृष्ण गिरी (ना.प्र.नं. ४०६९, चितवन, सम्पर्क नं. ९८०१०७३८११)।
- ख. जिल्ला झापा, अर्जुनधारा न.पा. वडा नं. ७ बस्ने श्री भिमलाल जोशीको नाति राम जोशी जवालीको छोरा Astral Computers Nepal Pvt. Ltd. का तत्कालिन General Manager वर्ष ५५ का नविन जोशी (ना.प्र.नं.६९७११४०५२, झापा, सम्पर्क नं., ९८५१०७३१६२)।
- ग. जिल्ला सुनसरी, इनरुवा न.पा.वडा नं.६ बस्ने देवदत्त पोखरेलको नाति खगराज पोखरेलको छोरा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन सहायक निर्देशक वर्ष ५४ का रमेश पोखरेल (ना.प्र.नं. ७४३/१४६३, सुनसरी, सम्पर्क नं. ९८४१२९५५३८)।
- घ. जिल्ला दैलेख, महाबु गाउँपालिका वडा नं. ३ बस्ने स्व. जयरकर बुढाको नाति स्व.जमान सिंह बुढाको छोरा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन लेखा अधिकृत वर्ष ६२ का राम बहादुर बुढा (ना.प्र.नं. ९८६, दैलेख, सम्पर्क नं.९८४१४२८५८७)

४. प्रस्तुत कागजातहरूः

अनुसन्धानको क्रममा संकलन भई आएको पञ्जिका बमोजिमका फाइल नं.१, फाइल पञ्जिका १(सि.नं. १ देखि सि.नं. ४८ सम्म) र फाइल नं.२, फाइल पञ्जिका २ (सि.नं. १ देखि सि.नं १६ सम्म) कागजात सहितको सक्कल मिसिल थान-२ (दुई) यसै साथ संलग्न रहेको छ।

प्रस्तुत आरोप-पत्रबाट यस मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा हुन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गरिन्छ।

आरोप-पत्र प्रस्तुतकर्ता
नेपाल सरकारका लागि

(सन्तकुमार महर्जन)

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट
अधिकार प्राप्त अधिकृत

ईति सम्बत् २०८१ साल माघ महिना २४ गते रोज ५ शुभम् ।